



EUROPÄISCHE KOMMISSION

GENERALDIREKTION WETTBEWERB

Der Generaldirektor (kommissarisch)

Brüssel, den
COMP/C5/LC/(2025)/6534

Peter Ferenc

Per E-Mail: ask+request-16666-41fc8a8b@asktheeu.org

Betreff: EASE 2025/6534 – Ihr Antrag vom 10. Dezember 2025 auf Zugang zu Dokumenten gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 betreffend die Sache COMP/M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV

Sehr geehrter Herr,

vielen Dank für Ihre E-Mail vom 10. Dezember 2025, die am selben Tag unter dem oben genannten Aktenzeichen registriert wurde und die Sache COMP/M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV betrifft, in der Sie Zugang zu Dokumenten der Verfahrensakte der Kommission gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 (1) („Verordnung 1049/2001“) beantragen.

1. BETROFFENE DOKUMENTE

In Ihrer Nachricht beantragen Sie Zugang zu sämtlichen Dokumenten, die Bestandteil der Verwaltungsakte der GD Wettbewerb in der Sache COMP/M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV sind.

Sie haben beantragt: „vollständigen Zugang zu allen Dokumenten betreffend die Sache M.10815 – Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone – Joint Venture. Insbesondere ... zur vollständigen Gemeinschaftsunternehmensvereinbarung (ungeschwärzt), zu allen Anhängen und Änderungen der JV-Vereinbarung, zur Gesellschaftervereinbarung, zu den Governance- und Betriebsregeln des Gemeinschaftsunternehmens, zur vollständigen und ungeschwärzten Fassung des Kommissionsbeschlusses, zum von den Parteien eingereichten Formblatt CO, zu allen von der GD COMP durchgeführten Marktanalysen und internen Bewertungen sowie zum gesamten Schriftwechsel zwischen der GD COMP und den anmeldenden Parteien betreffend dieses Gemeinschaftsunternehmen“.

Die Dokumente, zu denen Sie Zugang beantragen, sind Bestandteil der Verfahrensakte in einer Zusammenschlussache, die eine Untersuchung nach der EU-Fusionskontrollverordnung 139/2004 (2) (die „Fusionskontrollverordnung“) betrifft.

Nach sorgfältiger Prüfung Ihres Antrags im Licht der Verordnung 1049/2001 bin ich zu dem Ergebnis gelangt, dass die Dokumente, zu denen Sie Zugang beantragt haben, unter die

Ausnahmen des Artikels 4 der Verordnung 1049/2001 fallen. Der Zugang zu diesen Dokumenten muss daher verweigert werden, mit Ausnahme des in Abschnitt 4 (Teilzugang) nachstehend Vorgesehenen. Nachstehend finden Sie die ausführliche Würdigung zur Anwendung der Ausnahmen des Artikels 4 der Verordnung 1049/2001.

2. ANWENDBARE AUSNAHMEN

Artikel 4 Absatz 2 erster Gedankenstrich, Schutz geschäftlicher Interessen

Artikel 4 Absatz 2 dritter Gedankenstrich, Schutz des Zwecks von Untersuchungen

Nach Artikel 4 Absatz 2 erster Gedankenstrich der Verordnung 1049/2001 verweigert die Kommission den Zugang zu einem Dokument, durch dessen Verbreitung der Schutz der geschäftlichen Interessen einer natürlichen oder juristischen Person beeinträchtigt würde.

Nach Artikel 4 Absatz 2 dritter Gedankenstrich der Verordnung 1049/2001 verweigert die Kommission den Zugang zu einem Dokument, durch dessen Verbreitung der Schutz des Zwecks von Inspektions-, Untersuchungs- und Audittätigkeiten beeinträchtigt würde.

In seinem Urteil in der Rechtssache C-404/10 P Kommission/Odile Jacob (3) hat der Gerichtshof entschieden, dass für die Auslegung der Ausnahmen des Artikels 4 Absatz 2 erster und dritter Gedankenstrich der Verordnung 1049/2001 eine allgemeine Vermutung dafür besteht, dass die Verbreitung von Dokumenten, die zwischen der Kommission und den anmeldenden sowie anderen (dritten) Parteien in Fusionskontrollverfahren ausgetauscht wurden, grundsätzlich sowohl den Schutz der geschäftlichen Interessen der beteiligten Unternehmen als auch den Schutz des Zwecks der mit dem Fusionskontrollverfahren zusammenhängenden Untersuchungen beeinträchtigt.

Der Gerichtshof hat entschieden, dass die Verordnung 1049/2001 in Analogie zur Rechtsprechung in den Rechtssachen TGI (4), Bavarian Lager (5) und API (6) in einer Weise auszulegen und anzuwenden ist, die mit anderen besonderen Vorschriften über den Zugang zu Informationen vereinbar und kohärent ist. Der Gerichtshof hat insbesondere auf die Fusionskontrollverordnung Bezug genommen und betont, dass diese nicht nur einen besonderen Bereich des Unionsrechts regelt, sondern auch der Wahrung des Berufsgeheimnisses dient und überdies denselben Rang wie die Verordnung 1049/2001 hat (so dass keines der beiden Regelwerke Vorrang vor dem anderen hat). Der Gerichtshof hat festgestellt, dass die durch diese Rechtsvorschriften geschaffene Regelung beeinträchtigt würde, wenn Dokumente aus den Akten von Zusammenschlusssachen nach der Verordnung 1049/2001 anderen als den nach dem Fusionskontrollrecht zugangsberechtigten Personen offengelegt würden. Insoweit hat der Gerichtshof entschieden, dass diese Vermutung unabhängig davon gilt, ob sich der Zugangsantrag auf bereits abgeschlossene oder auf anhängige Fusionskontrollverfahren bezieht.

Der Gerichtshof hat in der Rechtssache Agrofert (7) anerkannt, dass allgemeine Vermutungen der Nichtverbreitung auf Fusionskontrollverfahren anwendbar sind, weil die für diese Verfahren geltenden Rechtsvorschriften ebenfalls strenge Regeln für die Behandlung der in diesem Rahmen erlangten oder festgestellten Informationen vorsehen. Die Verbreitung solcher Dokumente würde das durch die Fusionskontrollverordnung geschaffene System der

Verfahrensvorschriften beeinträchtigen, insbesondere die Vorschriften über das Berufsgeheimnis und die Akteneinsicht.

Wie der Gerichtshof in der Rechtssache Agrofert (8) entschieden hat, kann ein Dokument, das im Rahmen des „Akteneinsichtsverfahrens“ nicht zugänglich ist, der Öffentlichkeit auch nicht nach der Verordnung 1049/2001 zugänglich gemacht werden. Im Wesentlichen verfolgen die Fusionskontrollverordnung und die Verordnung 1049/2001 unterschiedliche Ziele, sind jedoch kohärent auszulegen und anzuwenden. Die Vorschriften über die Akteneinsicht in der Fusionskontrollverordnung dienen ebenfalls der Wahrung des Berufsgeheimnisses und haben denselben Rang wie die Verordnung 1049/2001 (so dass keines der beiden Regelwerke Vorrang vor dem anderen hat).

Natürliche und juristische Personen, die im Rahmen der Fusionskontrollverordnung Informationen übermitteln, haben ein berechtigtes Vertrauen darauf, dass – abgesehen von der Veröffentlichung des Abschnitts 1.2 des Formblatts CO und des von Geschäftsgeheimnissen und sonstigen vertraulichen Informationen bereinigten endgültigen Beschlusses – die der Kommission nach der Fusionskontrollverordnung obligatorisch oder freiwillig übermittelten Informationen nicht verbreitet werden.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die vorstehend dargelegte allgemeine Vermutung der Nichtverbreitung auch auf Fälle anwendbar ist, in denen die Untersuchung bereits abgeschlossen ist. Die Aussicht auf Veröffentlichung sensibler Informationen über die wirtschaftlichen Tätigkeiten der beteiligten Unternehmen nach Abschluss eines Verfahrens birgt die Gefahr, die Bereitschaft der Unternehmen zur Zusammenarbeit während eines anhängigen Verfahrens zu beeinträchtigen. (9)

Unternehmen haben ein berechtigtes geschäftliches Interesse daran, zu verhindern, dass Dritte strategische Informationen über ihre wesentlichen, insbesondere wirtschaftlichen Interessen sowie über den Betrieb oder die Entwicklung ihres Geschäfts erlangen. Zudem sind die von der Kommission vorgenommenen und in ihren Dokumenten enthaltenen Beurteilungen geschäftlich sensibel.

Die von Ihnen beantragten Dokumente sind, wie vorstehend dargelegt, Bestandteil der Akte in einer Wettbewerbssache, wurden nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und sind nur einem begrenzten Personenkreis bekannt. Insbesondere enthalten die Dokumente, zu denen Sie Zugang beantragen, geschäftlich und marktsensible Informationen über die Tätigkeiten der beteiligten Unternehmen, deren Veröffentlichung deren geschäftliche Interessen beeinträchtigen würde. Diese Informationen betreffen insbesondere Geschäftsstrategien. Die Verbreitung dieser Dokumente könnte den geschäftlichen Interessen der Unternehmen schweren Schaden zufügen.

Unternehmen haben ferner ein berechtigtes Interesse daran, dass die Informationen ausschließlich für die Zwecke der Verfahren der Kommission in Anwendung der Fusionskontrollverordnung verwendet werden. Aus diesem Grund sieht Artikel 17 Absatz 1 der Fusionskontrollverordnung vor, dass die aufgrund der Ermittlungsbefugnisse dieser Verordnung erlangten Informationen nur zu dem Zweck verwendet werden dürfen, zu dem sie eingeholt wurden, nämlich für das Verwaltungsverfahren der Kommission und die gerichtliche Überprüfung des daraus resultierenden Beschlusses.

Ferner dürfen nach Artikel 17 Absatz 2 der Fusionskontrollverordnung Informationen, die dem Berufsgeheimnis unterliegen und der Kommission im Rahmen dieser Verordnung übermittelt wurden, nicht öffentlich verbreitet werden.

Diese Ausnahmen dienen dem Schutz der Fähigkeit der Kommission sicherzustellen, dass die Unternehmen ihren Verpflichtungen nach dem Unionsrecht nachkommen. Für die wirksame Durchführung von Untersuchungen ist es von größter Bedeutung, dass die Ermittlungsstrategie der Kommission, die vorläufigen Beurteilungen der Sache und die Planung der Verfahrensschritte vertraulich bleiben.

Die sorgfältige Beachtung ihrer Pflichten in diesem Bereich durch die Kommission hat bisher ein Klima des gegenseitigen Vertrauens zwischen der Kommission und den Unternehmen geschaffen, in dem Letztere kooperiert und der Kommission die für ihre Untersuchungen erforderlichen Informationen zur Verfügung gestellt haben. Der Rückgriff auf förmliche Auskunftsbeschlüsse (unter Androhung von Sanktionen) oder Fälle des Widerstands gegen Nachprüfungen sind in der Tat selten.

Unter diesen Umständen würde eine Verbreitung trotz des durch die vorgenannten Verordnungen gewährten Schutzes zu einer Situation führen, in der die von Untersuchungen betroffenen Unternehmen sowie potenzielle Informanten und Beschwerdeführer ihr Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Kommission und in die ordnungsgemäße Verwaltung der Wettbewerbsakten verlieren würden. Diese Beteiligten wären dann nur noch zurückhaltend zur Zusammenarbeit mit der Kommission bereit und würden ihre Mitwirkung auf ein Minimum beschränken. Dies wiederum würde die Autorität der Kommission gefährden und zu einer Situation führen, in der die Kommission ihre Aufgabe der Durchsetzung des EU-Wettbewerbsrechts nicht ordnungsgemäß wahrnehmen könnte. Folglich würden der Zweck der Fusionskontrollverfahren und implizit die wirksame Durchsetzung der EU-Wettbewerbsregeln beeinträchtigt.

Daraus folgt, dass die beantragten Dokumente von einer allgemeinen Vermutung der Nichtverbreitung von Dokumenten in Akten von Zusammenschlussachen erfasst werden.

Nach alledem fallen die beantragten Dokumente unter die Ausnahme des Artikels 4 Absatz 2 erster und dritter Gedankenstrich der Verordnung 1049/2001.

Die in der angeführten Rechtsprechung anerkannte allgemeine Vermutung schließt nicht die Möglichkeit aus, nachzuweisen, dass bestimmte Dokumente, deren Verbreitung beantragt wird, von dieser Vermutung nicht erfasst sind. Sie haben dies in Ihrem Antrag jedoch nicht nachgewiesen.

3. ÜBERWIEGENDES ÖFFENTLICHES INTERESSE AN DER VERBREITUNG

Nach Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung 1049/2001 ist die in diesem Artikel enthaltene Ausnahme vom Zugangsrecht außer Acht zu lassen, wenn ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Verbreitung der beantragten Dokumente besteht. Damit ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Verbreitung vorliegt, muss dieses Interesse erstens öffentlich sein (im Gegensatz zu privaten Interessen des Antragstellers) und zweitens überwiegen, d. h. im

vorliegenden Fall das nach Artikel 4 Absatz 2 erster und dritter Gedankenstrich der Verordnung 1049/2001 geschützte Interesse überwiegen.

Nach dem Urteil Agrofert (10) schließen die vorgenannten allgemeinen Vermutungen das Recht des Antragstellers nicht aus, das Bestehen eines überwiegenden öffentlichen Interesses nachzuweisen, das die Verbreitung des beantragten Dokuments rechtfertigt.

In Ihrem Antrag führen Sie Folgendes aus:

„Da dieses Gemeinschaftsunternehmen die Wettbewerbslandschaft des EU-Telekommunikationsmarktes grundlegend beeinflusst und Millionen von EU-Bürgern betrifft, bin ich der Auffassung, dass das öffentliche Interesse an Transparenz etwaige Behauptungen der geschäftlichen Vertraulichkeit eindeutig überwiegt, im Einklang mit den vom Gerichtshof der Europäischen Union aufgestellten Grundsätzen.“

Wie jedoch in der Rechtsprechung wiederholt bestätigt wurde, können Erwägungen rein allgemeiner Art, wie sie in Ihrem Antrag dargelegt werden, nicht dazu dienen, darzutun, dass das öffentliche Interesse besonders dringend und daher geeignet ist, das Erfordernis des Schutzes der Untersuchungen der Kommission und der geschäftlichen Interessen der Unternehmen zu überwiegen. Vgl. hierzu Rn. 156-159 des Urteils des Gerichtshofs vom 21. September 2010 in der Rechtssache C-514/07, Schweden u. a./API und Kommission, sowie Rn. 68-71 des Urteils des Gerichts vom 5. Oktober 2022 in der Rechtssache T-214/21, Múka/Europäische Kommission.

Folglich liegt das überwiegende Interesse im vorliegenden Fall im Schutz der Wirksamkeit der Fusionskontrolluntersuchungen der Kommission und der geschäftlichen Interessen der betroffenen Unternehmen.

4. TEILZUGANG

Gemäß Artikel 4 Absatz 6 der Verordnung 1049/2001 habe ich auch die Möglichkeit geprüft, Teilzugang zu Abschnitten des betreffenden Dokuments zu gewähren.

Ein Teil des Formblatts CO, zu dem Sie Zugang beantragt haben, ist bereits öffentlich zugänglich. Dieses Dokument entspricht Abschnitt 1.2 des Formblatts CO in der Sache COMP/M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV, der auf der Wettbewerbswebsite der Kommission im öffentlichen Fallregister unter der Fallnummer COMP/M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV veröffentlicht wurde und den Sie unter folgendem Link einsehen können: <https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/M.10815>.

Ich verweise Sie daher auf diesen öffentlich zugänglichen Link im Einklang mit Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung 1049/2001.

Soweit jedoch die übrigen Abschnitte des von den anmeldenden Parteien eingereichten beantragten Dokuments betroffen sind, gilt die vom Gerichtshof in der Rechtssache Odile Jacob anerkannte allgemeine Vermutung. Zu diesen übrigen Abschnitten des Dokuments wird daher kein Zugang gewährt.

Hinsichtlich der übrigen Dokumente stelle ich nach sorgfältiger Prüfung fest, dass Teilzugang gewährt werden kann.

Eine Reihe von Dokumenten, zu denen Sie Zugang beantragt haben, ist bereits teilweise öffentlich zugänglich. Diese Dokumente wurden unter folgendem Link veröffentlicht: <https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/M.10815>. Ich verweise Sie daher auf diese öffentlichen Quellen.

5. RECHTSBEHELFE

Gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 sind Sie berechtigt, einen Zweitantrag zu stellen und die Kommission um Überprüfung dieses Standpunkts zu ersuchen.

Ein solcher Zweitantrag ist binnen 15 Arbeitstagen nach Eingang dieses Schreibens an das Generalsekretariat der Kommission zu richten. Sie können ihn einreichen

per Post an:

European Commission Secretariat-General

Transparency, Document Management & Access to Documents (SG.C.1) BERL 7/076

B-1049 Bruxelles

oder per E-Mail an: sg-acc-doc@ec.europa.eu.

Mit freundlichen Grüßen

Elektronisch signiert

**Linsey MCCALLUM,
p.o. Anthony WHELAN**

(1) [Verordnung \(EG\) Nr. 1049/2001](#) über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission, ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43

(2) [Verordnung \(EG\) Nr. 139/2004 des Rates](#) vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (EG-Fusionskontrollverordnung), ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1.

(3) Urteil des Gerichtshofs vom 28. Juni 2012, Kommission/Éditions Odile Jacob SAS, C-404/10 P, EU:C:2012:393, Rn. 123.

(4) Urteil des Gerichtshofs vom 29. Juni 2010, Kommission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376.

(5) Urteil des Gerichtshofs vom 29. Juni 2010, Kommission/Bavarian Lager, Rechtssache C-28/08 P, EU:C:2010:378.

(6) Urteil des Gerichtshofs vom 21. September 2010, Schweden u. a./API und Kommission, C-514/07 P, C-528/07 P und C-532/07 P, EU:C:2010:541.

(7) Urteil des Gerichtshofs vom 28. Juni 2012, Kommission/Agrofert Holding, C-477/10 P, EU:C:2012:394, Rn. 59.

(8) Agrofert Holding, Rn. 32-40.

(9) Vgl. Urteil des Gerichts vom 28. März 2017, Deutsche Telekom/Kommission, T-201/15, EU:T:2017:224, Rn. 44-45; vgl. entsprechend auch die dort angeführten Urteile Éditions Odile Jacob und Agrofert Holding.

(10) Agrofert Holding, Rn. 86.



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR COMPETITION
The Director-General (acting)

Brussels,
COMP/C5/LC/(2025)/6534

Peter Ferenc

By e-mail: ask+request-16666-41fc8a8b@asktheeu.org

Subject: EASE 2025/6534 – Your request of 10 December 2025 for access to documents pursuant to [Regulation \(EC\) No 1049/2001](#) relating to Case COMP/[M.10815](#) – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV

Dear Sir,

Thank you for your email of 10 December 2025, registered on the same day under the above-mentioned reference number, concerning Case COMP/[M.10815](#) – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV, in which you request access to documents in the Commission's case file in accordance with [Regulation \(EC\) No 1049/2001](#) (1) ("Regulation 1049/2001").

1. DOCUMENTS CONCERNED

In your message you request access to all the documents which are part of the administrative file of DG Competition concerning Case COMP/M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV.

You requested: "full access to all documents related to case M.10815 – Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone – Joint Venture. In particular, ... to The complete Joint Venture Agreement (unredacted) All annexes and amendments to the JV Agreement The Shareholders Agreement Governance and operational rules of the joint venture The complete and unredacted version of the Commission's decision The Form CO notification submitted by the parties All market analysis and internal assessments performed by DG COMP All correspondence exchanged between DG COMP and the notifying parties concerning this joint venture".

The documents to which you request access are part of a merger case file relating to an investigation under the EU Merger Regulation 139/2004 (2) (the "Merger Regulation").

Having examined your request carefully in the light of Regulation 1049/2001, I have concluded that the documents to which you request access fall under the exceptions of Article 4 of Regulation 1049/2001. Access to those documents must therefore be refused, with the exception set out in Section 4 (Partial access) below. You will find below the detailed assessment on the application of the exceptions of Article 4 of Regulation 1049/2001.

2. APPLICABLE EXCEPTIONS

Article 4(2) first indent, protection of commercial interests

Article 4(2) third indent, protection of the purpose of investigations

Pursuant to Article 4(2) first indent of Regulation 1049/2001, the Commission shall refuse access to a document where disclosure would undermine the protection of commercial interests of a natural or legal person.

Pursuant to Article 4(2) third indent of Regulation 1049/2001, the Commission shall refuse access to a document where disclosure would undermine the protection of the purpose of inspections, investigations and audits.

In its judgment in Case C-404/10 P Commission v Odile Jacob (3), the Court of Justice held that, for the purposes of interpreting the exceptions in Article 4(2) first and third indents of Regulation 1049/2001, there is a general presumption that disclosure of documents exchanged between the Commission and the notifying and other (third) parties in merger proceedings undermines, in principle, both the protection of the commercial interests of the undertakings concerned and the protection of the purpose of the investigation relating to merger control proceedings.

The Court held that, by analogy with the case-law in TGI (4), Bavarian Lager (5) and API (6), Regulation 1049/2001 must be interpreted and applied in a manner compatible and coherent with other specific rules on access to information. The Court referred in particular to the Merger Regulation and stressed that that regulation not only governs a specific area of European Union law but is also designed to ensure that professional secrecy is observed and, moreover, is of the same hierarchical level as Regulation 1049/2001 (so that neither of those two sets of rules takes precedence over the other). The Court stated that if documents from merger case files were to be disclosed under Regulation 1049/2001 to persons other than those entitled to access under merger control legislation, the system established by those rules would be undermined. In that regard, the Court held that that presumption applies regardless of whether the request for access concerns merger control proceedings which have already been closed or proceedings which are pending.

In Agrofert (7), the Court of Justice recognised that general presumptions of non-disclosure apply to merger control proceedings, since the legislation governing those proceedings also lays down strict rules on the treatment of information obtained or established in the course of such proceedings. Disclosure of such documents would undermine the system of procedural rules established by the Merger Regulation, and in particular the rules on professional secrecy and access to the file.

As the Court held in Agrofert (8), where a document is not accessible under the "access to the file procedure", it cannot be made available to the public under Regulation 1049/2001. In essence, the Merger Regulation and Regulation 1049/2001 pursue different objectives, but must be interpreted and applied consistently. The rules on access to the file in the Merger Regulation are also designed to ensure that professional secrecy is observed and are of the same hierarchical level as Regulation 1049/2001 (so that neither of those two sets of rules takes precedence over the other).

Natural and legal persons submitting information under the Merger Regulation have a legitimate expectation that – apart from the publication of Section 1.2 of the Form CO and of the final decision cleansed of business secrets and other confidential information – the information they provide to the Commission compulsorily or voluntarily under the Merger Regulation will not be disclosed.

It should be noted that the general presumption of non-disclosure set out above also applies to cases where the investigation has already been closed. The prospect of publication of sensitive information about the economic activities of the undertakings concerned after the closure of proceedings may adversely affect the willingness of undertakings to cooperate while such proceedings are ongoing. (9)

Undertakings have a legitimate commercial interest in preventing third parties from obtaining strategic information about their essential, in particular economic, interests and about the operation or development of their business. Moreover, the assessments made by the Commission and contained in its documents are commercially sensitive.

The documents requested by you, as specified above, are part of the file in a competition case, have not been brought into the public domain and are known only to a limited number of persons. In particular, the documents you request access to contain commercial and market-sensitive information regarding the activities of the involved undertakings whose public disclosure would undermine their commercial interests. This information concerns in particular commercial strategies. Disclosure of these documents could bring serious harm to the undertakings' commercial interests.

Undertakings also have a legitimate interest that the information is used only for the purposes of the Commission proceedings in application of the Merger Regulation. It is for this reason that Article 17(1) of the Merger Regulation provides that information acquired through the investigative powers of this regulation is used only for the purpose for which it was acquired, namely the administrative Commission procedure and the Court review of the decision resulting from this procedure.

Furthermore, pursuant to Article 17(2) of the Merger Regulation, information covered by professional secrecy which has been submitted to the Commission under that regulation may not be disclosed.

The purpose of these exceptions is to protect the Commission's ability to ensure that undertakings comply with their obligations under European Union law. For the effective conduct of investigations, it is of the utmost importance that the Commission's investigative strategy, preliminary assessments of the case and the planning of procedural steps remain confidential.

The Commission's careful observance of its obligations in this field has so far created a climate of mutual trust between the Commission and undertakings, in which the latter have cooperated by providing the Commission with the information necessary for its investigations. Recourse to formal decisions requesting information (under threat of sanctions) or instances of resistance to inspections are indeed rare.

In those circumstances, disclosure despite the protection afforded by the aforementioned regulations would lead to a situation in which the undertakings under investigation, as well as potential informants and complainants, would lose confidence in the reliability of the Commission and in the proper administration of competition files. Those parties would then be reluctant to cooperate with the Commission and would limit their cooperation to a minimum. This in turn would jeopardise the Commission's authority and lead to a situation in which the Commission would be unable properly to fulfil its task of enforcing EU competition law. As a result, the purpose of merger proceedings and, implicitly, the effective enforcement of EU competition rules would be undermined.

It follows that the requested documents are covered by a general presumption of non-disclosure of documents in merger case files.

In view of the above, the requested documents are covered by the exception laid down in Article 4(2) first and third indents of Regulation 1049/2001.

The general presumption recognised in the case-law cited does not exclude the possibility of demonstrating that certain documents, disclosure of which is requested, are not covered by that presumption. However, you have not demonstrated this in your request.

3. OVERRIDING PUBLIC INTEREST IN DISCLOSURE

Pursuant to Article 4(2) of Regulation 1049/2001, the exception to the right of access contained in that article does not apply if there is an overriding public interest in the disclosure of the requested documents. For an overriding public interest in disclosure to exist, that interest must, first, be public (as opposed to the private interests of the applicant) and, second, be overriding, that is to say, in this case, it must outweigh the interest protected under Article 4(2) first and third indents of Regulation 1049/2001.

According to the *Agrofert* judgment (10), the general presumptions referred to above do not exclude the applicant's right to demonstrate the existence of an overriding public interest justifying disclosure of the requested document.

In your request you state:

"Given that this joint venture fundamentally affects the competitive landscape of the EU telecommunications market and affects millions of EU citizens, I consider that the public interest in transparency clearly outweighs any possible claims of commercial confidentiality, in accordance with the principles established by the Court of Justice of the European Union."

However, as has been repeatedly confirmed in the case-law, considerations of a purely general nature, such as those set out in your request, cannot be used to establish that the public interest is particularly pressing and therefore capable of outweighing the need to protect the Commission's investigations and the commercial interests of undertakings. In this regard, see paragraphs 156-159 of the judgment of the Court of Justice of 21 September 2010 in Case C-514/07, *Sweden and Others v API and Commission*, and paragraphs 68-71 of the judgment of the General Court of 5 October 2022 in Case T-214/21, *Múka v European Commission*.

Consequently, the overriding interest in this case lies in protecting the effectiveness of the Commission's merger investigations and the commercial interests of the undertakings concerned.

4. PARTIAL ACCESS

In accordance with Article 4(6) of Regulation 1049/2001, I have also considered the possibility of granting partial access to parts of the document concerned.

Part of the Form CO notification to which you requested access is already publicly available. This document corresponds to Section 1.2 of the Form CO in Case COMP/M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV, which was published on the Commission's competition website, in the public case register under case number COMP/M. 10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV, which you may consult at the following link: <https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/M.10815>.

I therefore refer you to that publicly accessible link in accordance with Article 10(2) of Regulation 1049/2001.

However, as regards the remaining parts of the requested document submitted by the notifying parties, the general presumption recognised by the Court of Justice in *Odile Jacob* applies. Access to those remaining parts of the document will therefore not be granted.

As regards the other documents, having examined them carefully, I find that partial access can be granted.

A number of documents to which you requested access are already partially publicly available. Those documents have been published at the following link: <https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/M.10815>. I therefore refer you to those public sources.

5. MEANS OF REDRESS

In accordance with Article 7(2) of Regulation (EC) No 1049/2001, you are entitled to make a confirmatory application requesting the Commission to review this position.

Such a confirmatory application should be addressed to the Secretariat-General of the Commission within 15 working days of receipt of this letter. You may submit it

by mail, to:

European Commission Secretariat-General

Transparency, Document Management & Access to Documents (SG.C.1) BERL 7/076

B-1049 Bruxelles

or by email to: sg-acc-doc@ec.europa.eu.

Yours faithfully,

Electronically signed

Linsey MCCALLUM,
p.o. Anthony WHELAN

- (1) [Regulation \(EC\) N° 1049/2001](#) regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents, OJ L145, 31.5.2001, p. 43
- (2) [Council Regulation \(EC\) No 139/2004](#) of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings (the EC Merger Regulation), OJ L 24, 29.1.2004, p. 1.
- (3) Judgment of the Court of Justice of 28 June 2012, Commission v Éditions Odile Jacob SAS, C-404/10 P, EU:C:2012:393, paragraph 123.
- (4) Judgment of the Court of Justice of 29 June 2010, Commission v Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376.
- (5) Judgment of the Court of Justice of 29 June 2010, Commission v Bavarian Lager, Case C-28/08 P, EU:C:2010:378.
- (6) Judgment of the Court of Justice of 21 September 2010, Sweden and Others v API and Commission, C-514/07 P, C-528/07 P and C-532/07 P, EU:C:2010:541.
- (7) Judgment of the Court of Justice of 28 June 2012, Commission v Agrofert Holding, C-477/10 P, EU:C:2012:394, paragraph 59.
- (8) Agrofert Holding, paragraphs 32-40.
- (9) See judgment of the General Court of 28 March 2017, Deutsche Telekom v Commission, T-201/15, EU:T:2017:224, paragraphs 44-45; see also by analogy the judgments Éditions Odile Jacob and Agrofert Holding cited therein.
- (10) Agrofert Holding, paragraph 86.

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË – Tel. +32 22991111 · Office: MADO 27/012 – Tel. direct line +32 229-86103



EURÓPSKA KOMISIA

GENERÁLNE RIADITELSTVO PRE HOSPODÁRSKU SÚŤAŽ

Generálny riaditeľ (poverený)

V Bruseli,
COMP/C5/LC/(2025)/6534

Peter Ferenc

E-mailom: ask+request-16666-41fc8a8b@asktheeu.org

Vec: EASE 2025/6534 – Vaša žiadosť z 10. decembra 2025 o prístup k dokumentom podľa nariadenia (ES) č. 1049/2001 týkajúca sa veci COMP/M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV

Vážený pán,

1. DOTKNUTÉ DOKUMENTY

Dotknuté dokumenty

Vo svojej správe žiadate o prístup ku všetkým dokumentom, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu GR pre hospodársku súťaž vo veci COMP/M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV.

Žiadali ste o: „úplný prístup ku všetkým dokumentom týkajúcim sa veci M.10815 – Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone – spoločný podnik. Konkrétne ... k úplnej zmluve o spoločnom podniku (nezačiernenej), všetkým prílohám a dodatkom k zmluve o spoločnom podniku, akcionárskej dohode, pravidlám riadenia a prevádzky spoločného podniku, úplnému a nezačiernenému zneniu rozhodnutia Komisie, formuláru CO predloženému stranami, všetkým trhovým analýzám a interným posúdeniam vykonaným GR COMP, všetkej korešpondencii vymenenej medzi GR COMP a notifikujúcimi stranami týkajúcej sa tohto spoločného podniku“.

Dokumenty, ku ktorým žiadate prístup, sú súčasťou spisu vo veci koncentrácie týkajúcej sa vyšetrovania podľa nariadenia EÚ o fúziách č. 139/2004 (2) („nariadenie o fúziách“).

Po dôkladnom preskúmaní Vašej žiadosti z hľadiska nariadenia 1049/2001 som dospel k záveru, že dokumenty, ku ktorým žiadate prístup, spadajú pod výnimky podľa článku 4 nariadenia 1049/2001. Prístup k týmto dokumentom preto musí byť odmietnutý s výnimkou uvedenou v oddiele 4 (Čiastočný prístup) nižšie. Nižšie nájdete podrobné posúdenie uplatnenia výnimiek podľa článku 4 nariadenia 1049/2001.

2. UPLATNITEĽNÉ VÝNIMKY

Uplatniteľné výnimky

Článok 4 ods. 2 prvá zarážka, ochrana obchodných záujmov

Článok 4 ods. 2 tretia zarážka, ochrana účelu vyšetrovania

Podľa článku 4 ods. 2 prvej zarážky nariadenia 1049/2001 Komisia odmietne prístup k dokumentu, ak by jeho zverejnenie narušilo ochranu obchodných záujmov fyzickej alebo právnickej osoby.

Podľa článku 4 ods. 2 tretej zarážky nariadenia 1049/2001 Komisia odmietne prístup k dokumentu, ak by jeho zverejnenie narušilo ochranu účelu inšpekcií, vyšetrovania a auditu.

Vo svojom rozsudku vo veci C-404/10 P Komisia/Odile Jacob (3) Súdny dvor rozhodol, že na účely výkladu výnimiek podľa článku 4 ods. 2 prvej a tretej zarážky nariadenia 1049/2001 platí všeobecná domnienka, že zverejnenie dokumentov vymenených medzi Komisiou a notifikujúcimi a inými (tretími) stranami v konaniach o fúziách v zásade narúša ochranu obchodných záujmov dotknutých podnikov, ako aj ochranu účelu vyšetrovania súvisiaceho s konaním o kontrole koncentrácií.

Súdny dvor rozhodol, že analogicky k judikatúre vo veciach TGI (4), Bavarian Lager (5) a API (6) sa nariadenie 1049/2001 musí vykladať a uplatňovať spôsobom, ktorý je zlučiteľný a koherentný s inými osobitnými pravidlami o prístupe k informáciám. Súdny dvor odkázal najmä na nariadenie o fúziách a zdôraznil, že toto nariadenie nielenže upravuje osobitnú oblasť práva Európskej únie, ale je aj určené na zabezpečenie dodržiavania služobného tajomstva a navyše je rovnakej hierarchickej úrovne ako nariadenie 1049/2001 (takže ani jeden z týchto dvoch súborov pravidiel nemá prednosť pred druhým). Súdny dvor uviedol, že ak by dokumenty zo spisov vo veciach fúzií mali byť podľa nariadenia 1049/2001 sprístupnené osobám iným než tým, ktoré sú oprávnené na prístup podľa právnych predpisov o kontrole koncentrácií, systém zavedený týmito predpismi by bol narušený. V tejto súvislosti Súdny dvor rozhodol, že táto domnienka platí bez ohľadu na to, či sa žiadosť o prístup týka konaní o kontrole koncentrácií, ktoré už boli ukončené, alebo konaní prebiehajúcich.

Súdny dvor vo veci Agrofert (7) uznal, že všeobecné domnienky o nezverejnení sa uplatňujú na konania o kontrole koncentrácií, pretože právne predpisy upravujúce tieto konania stanovujú aj prísne pravidlá zaobchádzania s informáciami získanými alebo zistenými v rámci takýchto konaní. Zverejnenie takýchto dokumentov by narušilo systém procesných pravidiel zavedený nariadením o fúziách, a najmä pravidlá o služobnom tajomstve a prístupe k spisu.

Ako Súdny dvor rozhodol vo veci Agrofert (8), ak dokument nie je prístupný v rámci „konania o prístupe k spisu“, nemôže byť sprístupnený verejnosti podľa nariadenia 1049/2001. Nariadenie o fúziách a nariadenie 1049/2001 majú v podstate odlišné ciele, musia sa však vykladať a uplatňovať konzistentne. Pravidlá o prístupe k spisu v nariadení o fúziách sú takisto určené na zabezpečenie dodržiavania služobného tajomstva a sú rovnakej hierarchickej úrovne ako nariadenie 1049/2001 (takže ani jeden z týchto dvoch súborov pravidiel nemá prednosť pred druhým).

Fyzické a právnické osoby predkladajúce informácie v rámci nariadenia o fúziách majú legitímne očakávanie, že – okrem uverejnenia oddielu 1.2 formulára CO a konečného rozhodnutia zbaveného obchodného tajomstva a iných dôverných informácií – informácie,

ktoré Komisii poskytujú povinne alebo dobrovoľne podľa nariadenia o fúziách, nebudú zverejnené.

Treba poznamenať, že vyššie uvedená všeobecná domnienka o nezverejnení sa uplatňuje aj na prípady, keď už bolo vyšetrowanie ukončené. Vyhliadka na zverejnenie citlivých informácií o hospodárskych činnostiach dotknutých podnikov po ukončení konania môže nepriaznivo ovplyvniť ochotu podnikov spolupracovať v čase, keď takéto konanie prebieha. (9)

Podniky majú legitímny obchodný záujem na tom, aby tretie osoby nezískali strategické informácie o ich podstatných, najmä hospodárskych záujmoch a o fungovaní či rozvoji ich podnikania. Okrem toho posúdenia vykonané Komisiou a obsiahnuté v jej dokumentoch sú obchodne citlivé.

Dokumenty, ktoré požadujete, ako sú uvedené vyššie, sú súčasťou spisu vo veci hospodárskej súťaže, neboli sprístupnené verejnosti a sú známe len obmedzenému počtu osôb. Dokumenty, ku ktorým žiadate prístup, obsahujú najmä obchodné a trhovo citlivé informácie o činnostiach dotknutých podnikov, ktorých zverejnenie by narušilo ich obchodné záujmy. Tieto informácie sa týkajú najmä obchodných stratégií. Zverejnenie týchto dokumentov by mohlo spôsobiť vážnu ujmu obchodným záujmom podnikov.

Podniky majú tiež legitímny záujem na tom, aby sa informácie použili len na účely konaní Komisie pri uplatňovaní nariadenia o fúziách. Práve preto článok 17 ods. 1 nariadenia o fúziách stanovuje, že informácie získané prostredníctvom vyšetrovacích právomocí podľa tohto nariadenia sa použijú len na účel, na ktorý boli získané, teda na administratívne konanie Komisie a na súdne preskúmanie rozhodnutia vyplývajúceho z tohto konania.

Podľa článku 17 ods. 2 nariadenia o fúziách navyše informácie, na ktoré sa vzťahuje služobné tajomstvo a ktoré boli Komisii predložené v rámci tohto nariadenia, nemožno zverejniť.

Cieľom týchto výnimiek je chrániť schopnosť Komisie zabezpečiť, aby podniky dodržiavali svoje povinnosti podľa práva Európskej únie. Pre účinné vedenie vyšetrowania je mimoriadne dôležité, aby vyšetrovacia stratégia Komisie, predbežné posúdenia vecí a plánovanie procesných krokov zostali dôverné.

Dôsledné dodržiavanie povinností Komisie v tejto oblasti doteraz vytváralo prostredie vzájomnej dôvery medzi Komisiou a podnikmi, v ktorom podniky spolupracovali tým, že Komisii poskytovali informácie potrebné na jej vyšetrowanie. Formálne rozhodnutia o vyžiadaní informácií (pod hrozbou sankcií) či prípady odporu voči inšpekciám sú skutočne zriedkavé.

Za týchto okolností by zverejnenie napriek ochrane poskytovanej vyššie uvedenými nariadeniami viedlo k situácii, keď by podniky, ktoré sú predmetom vyšetrowania, ako aj potenciálni informátori a sťažovatelia stratili dôveru v spoľahlivosť Komisie a v riadnu správu súťažných spisov. Tieto strany by potom neboli ochotné s Komisiou spolupracovať a obmedzili by svoju spoluprácu na minimum. To by následne ohrozilo autoritu Komisie a viedlo by k situácii, keď by Komisia nebola schopná riadne plniť svoju úlohu presadzovať súťažné právo EÚ. V dôsledku toho by bol narušený účel konaní o fúziách a implicitne aj účinné presadzovanie súťažných pravidiel EÚ.

Z toho vyplýva, že na požadované dokumenty sa vzťahuje všeobecná domnienka o nezverejnení dokumentov v spisoch vo veciach fúzií.

Vzhľadom na uvedené sa na požadované dokumenty vzťahuje výnimka stanovená v článku 4 ods. 2 prvej a tretej zarážke nariadenia 1049/2001.

Všeobecná domnienka uznaná v citovanej judikatúre nevylučuje možnosť preukázať, že určité dokumenty, o ktorých zverejnenie sa žiada, nie sú touto domnienkou pokryté. Vo svojej žiadosti ste to však nepreukázali.

3. PREVAŽUJÚCI VEREJNÝ ZÁUJEM NA ZVEREJNENÍ

Prevažujúci verejný záujem na zverejnení

Podľa článku 4 ods. 2 nariadenia 1049/2001 sa výnimka z práva na prístup obsiahnutá v tomto článku neuplatní, ak existuje prevažujúci verejný záujem na zverejnení požadovaných dokumentov. Aby prevažujúci verejný záujem na zverejnení existoval, musí byť tento záujem po prvé verejný (na rozdiel od súkromných záujmov žiadateľa) a po druhé prevažujúci, t. j. v tomto prípade musí prevážiť nad záujmom chráneným podľa článku 4 ods. 2 prvej a tretej zarážky nariadenia 1049/2001.

Podľa rozsudku Agrofert (10) vyššie uvedené všeobecné domnienky nevylučujú právo žiadateľa preukázať existenciu prevažujúceho verejného záujmu odôvodňujúceho zverejnenie požadovaného dokumentu.

Vo svojej žiadosti uvádzate:

„Vzhľadom na to, že tento spoločný podnik zásadným spôsobom ovplyvňuje konkurenčné prostredie telekomunikačného trhu EÚ a dotýka sa miliónov občanov EÚ, som toho názoru, že verejný záujem na transparentnosti jednoznačne prevažuje nad akýmkoľvek prípadnými tvrdeniami o obchodnej

dôvernosti, v súlade so zásadami stanovenými Súdny dvorom Európskej únie.“

Ako však bolo opakovane potvrdené v judikatúre, úvahy čisto všeobecnej povahy, ako sú tie uvedené vo Vašej žiadosti, nemožno použiť na preukázanie toho, že verejný záujem je osobitne naliehavý, a teda spôsobilý prevážiť nad potrebou chrániť vyšetrovania Komisie a obchodné záujmy podnikov. V tejto súvislosti pozri body 156 – 159 rozsudku Súdneho dvora z 21. septembra 2010 vo veci C-514/07, Švédsko a i./API a Komisia, a body 68 – 71 rozsudku Všeobecného súdu z 5. októbra 2022 vo veci T-214/21, Múka/Európska komisia.

V dôsledku toho prevažujúci záujem v tejto veci spočíva v ochrane účinnosti vyšetrovaní Komisie v oblasti fúzií a obchodných záujmov dotknutých podnikov.

4. ČIASTOČNÝ PRÍSTUP

Čiastočný prístup

V súlade s článkom 4 ods. 6 nariadenia 1049/2001 som zvážil aj možnosť poskytnúť čiastočný prístup k častiam dotknutého dokumentu.

Časť notifikačného formulára CO, ku ktorému ste žiadali prístup, je už verejne dostupná. Tento dokument zodpovedá oddielu 1.2 formulára CO vo veci COMP/M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE

/ JV, ktorý bol uverejnený na webovej stránke Komisie pre hospodársku súťaž, vo verejnom registri vecí pod číslom veci COMP/M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV, ktorý si môžete pozrieť na tomto odkaze: <https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/M.10815>.

Odkazujem Vás preto na tento verejne prístupný odkaz v súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia 1049/2001.

Pokiaľ však ide o ostatné časti požadovaného dokumentu predloženého notifikujúcimi stranami, uplatňuje sa všeobecná domnienka uznaná Súdnym dvorom vo veci Odile Jacob. Prístup k týmto ostatným častiam dokumentu preto nebude poskytnutý.

Pokiaľ ide o ostatné dokumenty, po ich dôkladnom preskúmaní konštatujem, že čiastočný prístup možno poskytnúť.

Viacere dokumenty, ku ktorým ste žiadali prístup, sú už čiastočne verejne dostupné. Tieto dokumenty boli uverejnené na tomto odkaze: <https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/M.10815>. Odkazujem Vás preto na tieto verejné zdroje.

5. PROSTRIEDKY NÁPRAVY

Prostriedky nápravy

V súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1049/2001 máte právo podať opakovanú žiadosť, ktorou požiadate Komisiu o preskúmanie tohto stanoviska.

Takúto opakovanú žiadosť treba adresovať Generálnemu sekretariátu Komisie do 15 pracovných dní od doručenia tohto listu. Môžete ju podať

poštou na adresu:

European Commission Secretariat-General

Transparency, Document Management & Access to Documents (SG.C.1) BERL 7/076

B-1049 Bruxelles

alebo e-mailom na: sg-acc-doc@ec.europa.eu

S úctou,

Elektronicky podpísané

Linsey MCCALLUM,

p.o. Anthony WHELAN

⁽¹⁾ (1) Nariadenie (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, Ú. v. ES L 145, 31. 5. 2001, s. 43

⁽²⁾ Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (nariadenie ES o fúziách), Ú. v. EÚ L 24, 29. 1. 2004, s. 1.

- (3) Rozsudok Súdneho dvora z 28. júna 2012, Komisia/Éditions Odile Jacob SAS, C-404/10 P, EU:C:2012:393, bod 123.
- (4) Rozsudok Súdneho dvora z 29. júna 2010, Komisia/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376.
- (5) Rozsudok Súdneho dvora z 29. júna 2010, Komisia/Bavarian Lager, vec C-28/08 P, EU:C:2010:378.
- (6) Rozsudok Súdneho dvora z 21. septembra 2010, Švédsko a i./API a Komisia,
- (7) C-514/07 P, C-528/07 P a C-532/07 P, EU:C:2010:541.
- (8) Rozsudok Súdneho dvora z 28. júna 2012, Komisia/Agrofert Holding, C-477/10 P, EU:C:2012:394, bod 59.
- (9) Agrofert Holding, body 32 – 40.
- (10) Pozri rozsudok Všeobecného súdu z 28. marca 2017, Deutsche Telekom/Komisia, T-201/15, EU:T:2017:224, body 44 – 45; pozri tiež analogicky rozsudky Éditions Odile Jacob a Agrofert Holding tam citované.
- (11) Agrofert Holding, bod 86.

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË – Tel. +32 22991111 · Office: MADO 27/012 – Tel. direct line +32 229-86103



EUROPSKA KOMISIJA

GLAVNA UPRAVA ZA TRŽIŠNO NATJECANJE

Glavni direktor (vršitelj dužnosti)

U Bruxellesu,
COMP/C5/LC/(2025)/6534

Peter Ferenc

E-poštom: ask+request-16666-41fc8a8b@asktheeu.org

Predmet: EASE 2025/6534 – Vaš zahtjev od 10. prosinca 2025. za pristup dokumentima na temelju [Uredbe \(EZ\) br. 1049/2001](#) u vezi s predmetom COMP/[M.10815](#) – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV

Poštovani gospodine,

zahvaljujemo na Vašoj poruci elektroničke pošte od 10. prosinca 2025., evidentiranoj istog dana pod gore navedenim referentnim brojem, koja se odnosi na predmet COMP/[M.10815](#) – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV, u kojoj tražite pristup dokumentima iz spisa Komisije u skladu s [Uredbom \(EZ\) br. 1049/2001](#) (1) („Uredba 1049/2001“).

1. DOKUMENTI NA KOJE SE ZAHTJEV ODNOSI

U svojoj poruci tražite pristup svim dokumentima koji su dio upravnog spisa GU za tržišno natjecanje u predmetu COMP/M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV.

Zatražili ste: „potpuni pristup svim dokumentima koji se odnose na predmet M.10815 – Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone – zajednički pothvat. Posebno ... cjelovitom sporazumu o zajedničkom pothvatu (neredigiranom), svim prilogima i izmjenama sporazuma o zajedničkom pothvatu, sporazumu dioničara, pravilima upravljanja i poslovanja zajedničkog pothvata, cjelovitoj i neredigiranoj verziji odluke Komisije, obrascu CO koji su podnijele stranke, svim tržišnim analizama i internim ocjenama koje je provela GU COMP, cjelokupnoj korespondenciji razmijenjenoj između GU COMP i podnositelja prijave u vezi s tim zajedničkim pothvatom”.

Dokumenti kojima tražite pristup dio su spisa u predmetu koncentracije koji se odnosi na ispitivanje na temelju Uredbe EU o koncentracijama 139/2004 (2) („Uredba o koncentracijama“).

Nakon pomnog razmatranja Vašeg zahtjeva u svjetlu Uredbe 1049/2001 zaključio sam da dokumenti kojima tražite pristup potpadaju pod iznimke iz članka 4. Uredbe 1049/2001. Pristup tim dokumentima stoga se mora odbiti, uz iznimku navedenu u odjeljku 4. (Djelomični

pristup) u nastavku. U nastavku se nalazi detaljna ocjena primjene iznimaka iz članka 4. Uredbe 1049/2001.

2. PRIMJENJIVE IZNIMKE

Članak 4. stavak 2. prva alineja, zaštita poslovnih interesa

Članak 4. stavak 2. treća alineja, zaštita svrhe istraga

Na temelju članka 4. stavka 2. prve alineje Uredbe 1049/2001 Komisija odbija pristup dokumentu ako bi njegovo otkrivanje ugrozilo zaštitu poslovnih interesa fizičke ili pravne osobe.

Na temelju članka 4. stavka 2. treće alineje Uredbe 1049/2001 Komisija odbija pristup dokumentu ako bi njegovo otkrivanje ugrozilo zaštitu svrhe inspekcija, istraga i revizija.

U svojoj presudi u predmetu C-404/10 P Komisija/Odile Jacob (3) Sud je presudio da za potrebe tumačenja iznimaka iz članka 4. stavka 2. prve i treće alineje Uredbe 1049/2001 postoji opća pretpostavka da otkrivanje dokumenata razmijenjenih između Komisije i podnositelja prijave te drugih (trećih) stranaka u postupcima kontrole koncentracija u načelu ugrožava i zaštitu poslovnih interesa uključenih poduzetnika i zaštitu svrhe istrage povezane s postupkom kontrole koncentracija.

Sud je presudio da se, po analogiji sa sudskom praksom u predmetima TGI (4), Bavarian Lager (5) i API (6), Uredba 1049/2001 mora tumačiti i primjenjivati na način koji je spojiv i usklađen s drugim posebnim pravilima o pristupu informacijama. Sud se posebno pozvao na Uredbu o koncentracijama i naglasio da ta uredba ne uređuje samo posebno područje prava Europske unije, nego je namijenjena i osiguranju poštovanja poslovne tajne te je usto iste hijerarhijske razine kao Uredba 1049/2001 (tako da nijedan od tih dvaju skupova pravila nema prednost pred drugim). Sud je naveo da bi, kada bi se dokumenti iz spisa u predmetima koncentracija na temelju Uredbe 1049/2001 otkrili osobama različitim od onih koje na pristup imaju pravo prema propisima o kontroli koncentracija, sustav uspostavljen tim propisima bio narušen. U tom je pogledu Sud presudio da se ta pretpostavka primjenjuje neovisno o tome odnosi li se zahtjev za pristup na postupke kontrole koncentracija koji su već okončani ili na postupke koji su u tijeku.

Sud je u predmetu Agrofert (7) priznao da se opće pretpostavke neotkrivanja primjenjuju na postupke kontrole koncentracija jer propisi kojima se ti postupci uređuju također predviđaju stroga pravila o postupanju s informacijama pribavljenima ili utvrđenima u okviru takvih postupaka. Otkrivanje takvih dokumenata narušilo bi sustav postupovnih pravila uspostavljen Uredbom o koncentracijama, a osobito pravila o poslovnoj tajni i pristupu spisu.

Kao što je Sud presudio u predmetu Agrofert (8), ako dokument nije dostupan u okviru „postupka pristupa spisu”, ne može se učiniti dostupnim javnosti ni na temelju Uredbe 1049/2001. U biti, Uredba o koncentracijama i Uredba 1049/2001 imaju različite ciljeve, ali se moraju tumačiti i primjenjivati dosljedno. Pravila o pristupu spisu u Uredbi o koncentracijama također su namijenjena osiguranju poštovanja poslovne tajne i iste su hijerarhijske razine kao Uredba 1049/2001 (tako da nijedan od tih dvaju skupova pravila nema prednost pred drugim).

Fizičke i pravne osobe koje dostavljaju informacije u okviru Uredbe o koncentracijama imaju legitimna očekivanja da – osim objave odjeljka 1.2 obrasca CO i konačne odluke očišćene od poslovnih tajni i drugih povjerljivih informacija – informacije koje Komisiji dostavljaju obvezno ili dobrovoljno na temelju Uredbe o koncentracijama neće biti otkrivene.

Valja napomenuti da se prethodno navedena opća pretpostavka neotkrivanja primjenjuje i na slučajeve u kojima je istraga već okončana. Izgledi za objavu osjetljivih informacija o gospodarskim djelatnostima uključenih poduzetnika nakon okončanja postupka mogu nepovoljno utjecati na spremnost poduzetnika na suradnju dok je takav postupak u tijeku. (9)

Poduzetnici imaju legitiman poslovni interes spriječiti da treće osobe dođu do strateških informacija o njihovim bitnim, osobito gospodarskim interesima te o poslovanju ili razvoju njihova poslovanja. Osim toga, ocjene koje je izvršila Komisija i koje su sadržane u njezinim dokumentima poslovno su osjetljive.

Dokumenti koje tražite, kako su prethodno navedeni, dio su spisa u predmetu tržišnog natjecanja, nisu javno objavljeni i poznati su samo ograničenom broju osoba. Osobito, dokumenti kojima tražite pristup sadržavaju poslovno i tržišno osjetljive informacije o djelatnostima uključenih poduzetnika čije bi javno otkrivanje ugrozilo njihove poslovne interese. Te se informacije osobito odnose na poslovne strategije. Otkrivanje tih dokumenata moglo bi nanijeti ozbiljnu štetu poslovnim interesima poduzetnika.

Poduzetnici također imaju legitiman interes da se informacije upotrebljavaju samo u svrhu postupaka Komisije u primjeni Uredbe o koncentracijama. Zbog toga članak 17. stavak 1. Uredbe o koncentracijama predviđa da se informacije pribavljene na temelju istražnih ovlasti iz te uredbe upotrebljavaju samo u svrhu za koju su pribavljene, odnosno za upravni postupak Komisije i sudski nadzor odluke koja proizlazi iz tog postupka.

Nadalje, na temelju članka 17. stavka 2. Uredbe o koncentracijama, informacije obuhvaćene poslovnom tajnom koje su Komisiji dostavljene u okviru te uredbe ne smiju se otkriti.

Svrha je tih iznimaka zaštititi sposobnost Komisije da osigura da poduzetnici poštuju svoje obveze na temelju prava Europske unije. Za djelotvorno vođenje istraga od najveće je važnosti da istražna strategija Komisije, preliminarne ocjene predmeta i planiranje postupovnih koraka ostanu povjerljivi.

Pomno poštovanje obveza Komisije u tom je području dosad stvorilo ozračje uzajamnog povjerenja između Komisije i poduzetnika, u kojem su potonji surađivali dostavljajući Komisiji informacije potrebne za njezine istrage. Pribjegavanje formalnim odlukama o zahtjevu za informacije (uz prijetnju sankcija) ili slučajevi otpora pretragama doista su rijetki.

U tim bi okolnostima otkrivanje unatoč zaštiti koju pružaju navedene uredbe dovelo do situacije u kojoj bi poduzetnici nad kojima se provodi istraga, kao i potencijalni izvori informacija i podnositelji pritužbi, izgubili povjerenje u pouzdanost Komisije i u pravilno upravljanje spisima u području tržišnog natjecanja. Te stranke tada ne bi bile spremne surađivati s Komisijom i svoju bi suradnju svele na najmanju mjeru. To bi pak ugrozilo autoritet Komisije i dovelo do situacije u kojoj Komisija ne bi mogla pravilno ispunjavati svoju zadaću provedbe prava tržišnog natjecanja EU-a. Slijedom toga, bila bi ugrožena svrha postupaka kontrole koncentracija i, implicitno, djelotvorna provedba pravila tržišnog natjecanja EU-a.

Iz toga proizlazi da su traženi dokumenti obuhvaćeni općom pretpostavkom neotkrivanja dokumenata iz spisa u predmetima koncentracija.

S obzirom na prethodno navedeno, traženi dokumenti obuhvaćeni su iznimkom iz članka 4. stavka 2. prve i treće alineje Uredbe 1049/2001.

Opća pretpostavka priznata u navedenoj sudskoj praksi ne isključuje mogućnost dokazivanja da određeni dokumenti čije se otkrivanje traži nisu obuhvaćeni tom pretpostavkom. Međutim, to u svojem zahtjevu niste dokazali.

3. PREVLAĐAJUĆI JAVNI INTERES ZA OTKRIVANJE

Na temelju članka 4. stavka 2. Uredbe 1049/2001 iznimka od prava na pristup sadržana u tom članku ne primjenjuje se ako postoji prevladavajući javni interes za otkrivanje traženih dokumenata. Da bi postojao prevladavajući javni interes za otkrivanje, taj interes mora, kao prvo, biti javan (za razliku od privatnih interesa podnositelja zahtjeva) i, kao drugo, prevladavajući, odnosno u ovom slučaju mora prevagnuti nad interesom zaštićenim člankom 4. stavkom 2. prvom i trećom alinejom Uredbe 1049/2001.

Prema presudi Agrofert (10) prethodno navedene opće pretpostavke ne isključuju pravo podnositelja zahtjeva da dokaže postojanje prevladavajućeg javnog interesa koji opravdava otkrivanje traženog dokumenta.

U svojem zahtjevu navodite:

„S obzirom na to da taj zajednički pothvat bitno utječe na tržišno okruženje telekomunikacijskog tržišta EU-a i tiče se milijuna građana EU-a, smatram da javni interes za transparentnost jasno prevladava nad bilo kakvim mogućim tvrdnjama o poslovnoj povjerljivosti, u skladu s načelima koja je utvrdio Sud Europske unije.”

Međutim, kako je u sudskoj praksi više puta potvrđeno, razmatranja isključivo općenite naravi, poput onih navedenih u Vašem zahtjevu, ne mogu poslužiti za dokazivanje da je javni interes osobito hitan i stoga sposoban prevagnuti nad potrebom zaštite istraga Komisije i poslovnih interesa poduzetnika. U tom pogledu vidjeti točke 156.–159. presude Suda od 21. rujna 2010. u predmetu C-514/07, Švedska i dr./API i Komisija te točke 68.–71. presude Općeg suda od 5. listopada 2022. u predmetu T-214/21, Múka/Europska komisija.

Slijedom toga, prevladavajući interes u ovom predmetu leži u zaštiti djelotvornosti istraga Komisije u području koncentracija i poslovnih interesa uključenih poduzetnika.

4. DJELOMIČNI PRISTUP

U skladu s člankom 4. stavkom 6. Uredbe 1049/2001 razmotrio sam i mogućnost odobravanja djelomičnog pristupa dijelovima predmetnog dokumenta.

Dio obrasca CO kojemu ste tražili pristup već je javno dostupan. Taj dokument odgovara odjeljku 1.2 obrasca CO u predmetu COMP/M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV, koji je objavljen na internetskim stranicama Komisije za tržišno natjecanje, u javnom registru predmeta pod brojem predmeta COMP/M.10815 – DEUTSCHE

TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV, a možete ga pogledati na sljedećoj poveznici: <https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/M.10815>.

Stoga Vas upućujem na tu javno dostupnu poveznicu u skladu s člankom 10. stavkom 2. Uredbe 1049/2001.

Međutim, što se tiče preostalih dijelova traženog dokumenta koji su podnijeli podnositelji prijave, primjenjuje se opća pretpostavka koju je Sud priznao u predmetu Odile Jacob. Pristup tim preostalim dijelovima dokumenta stoga se neće odobriti.

Što se tiče ostalih dokumenata, nakon njihova pomnog razmatranja utvrđujem da se djelomični pristup može odobriti.

Niz dokumenata kojima ste tražili pristup već je djelomično javno dostupan. Ti su dokumenti objavljeni na sljedećoj poveznici: <https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/M.10815>. Stoga Vas upućujem na te javne izvore.

5. PRAVNI LIJEKOVI

U skladu s člankom 7. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 imate pravo podnijeti ponovni zahtjev kojim od Komisije tražite preispitivanje ovog stajališta.

Takav ponovni zahtjev treba uputiti Glavnom tajništvu Komisije u roku od 15 radnih dana od primitka ovog dopisa. Možete ga podnijeti

poštom, na adresu:

European Commission Secretariat-General

Transparency, Document Management & Access to Documents (SG.C.1) BERL 7/076

B-1049 Bruxelles

ili e-poštom na: sg-acc-doc@ec.europa.eu.

S poštovanjem,

Elektronički potpisano

Linsey MCCALLUM,

p.o. Anthony WHELAN

(1) [Uredba \(EZ\) br. 1049/2001](#) o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, SL L 145, 31.5.2001., str. 43.

(2) [Uredba Vijeća \(EZ\) br. 139/2004](#) od 20. siječnja 2004. o kontroli koncentracija između poduzetnika (Uredba EZ o koncentracijama), SL L 24, 29.1.2004., str. 1.

(3) Presuda Suda od 28. lipnja 2012., Komisija/Éditions Odile Jacob SAS, C-404/10 P, EU:C:2012:393, t. 123.

(4) Presuda Suda od 29. lipnja 2010., Komisija/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376.

(5) Presuda Suda od 29. lipnja 2010., Komisija/Bavarian Lager, predmet C-28/08 P, EU:C:2010:378.

(6) Presuda Suda od 21. rujna 2010., Švedska i dr./API i Komisija, C-514/07 P, C-528/07 P i C-532/07 P, EU:C:2010:541.

(7) Presuda Suda od 28. lipnja 2012., Komisija/Agrofert Holding, C-477/10 P, EU:C:2012:394, t. 59.

(8) Agrofert Holding, t. 32.–40.

⁽⁹⁾ Vidjeti presudu Općeg suda od 28. ožujka 2017., Deutsche Telekom/Komisija, T-201/15, EU:T:2017:224, t. 44.–45.; vidjeti također po analogiji presude Éditions Odile Jacob i Agrofert Holding koje su ondje navedene.

⁽¹⁰⁾ Agrofert Holding, t. 86.

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË – Tel. +32 22991111 · Ured: MADO 27/012 –
Izravna linija +32 229-86103



KOMISJA EUROPEJSKA

DYREKCJA GENERALNA DS. KONKURENCJI

Dyrektor Generalny (pełniący obowiązki)

Bruksela, dnia
COMP/C5/LC/(2025)/6534

Peter Ferenc

Pocztą elektroniczną: ask+request-16666-41fc8a8b@asktheeu.org

Dotyczy: EASE 2025/6534 – Państwa wniosek z dnia 10 grudnia 2025 r. o dostęp do dokumentów na podstawie [rozporządzenia \(WE\) nr 1049/2001](#) dotyczący sprawy COMP/[M.10815](#) – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV

Szanowny Panie,

dziękujemy za Państwa wiadomość elektroniczną z dnia 10 grudnia 2025 r., zarejestrowaną tego samego dnia pod wyżej wymienionym numerem referencyjnym, dotyczącą sprawy COMP/[M.10815](#) – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV, w której wnoszą Państwo o dostęp do dokumentów zawartych w aktach sprawy Komisji zgodnie z [rozporządzeniem \(WE\) nr 1049/2001](#) (1) („rozporządzenie 1049/2001”).

1. DOKUMENTY, KTÓRYCH DOTYCZY WNIOSEK

W swojej wiadomości wnoszą Państwo o dostęp do wszystkich dokumentów stanowiących część akt administracyjnych DG ds. Konkurencji dotyczących sprawy COMP/M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV.

Zwrócili się Państwo o: „pełny dostęp do wszystkich dokumentów dotyczących sprawy M.10815 – Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone – wspólne przedsiębiorstwo. W szczególności ... do pełnej umowy o wspólnym przedsiębiorstwie (nieutajnionej), wszystkich załączników i zmian do umowy o wspólnym przedsiębiorstwie, umowy wspólników, zasad zarządzania i funkcjonowania wspólnego przedsiębiorstwa, pełnej i nieutajnionej wersji decyzji Komisji, formularza CO złożonego przez strony, wszystkich analiz rynkowych i ocen wewnętrznych przeprowadzonych przez DG COMP, całej korespondencji wymienionej między DG COMP a stronami zgłaszającymi dotyczącej tego wspólnego przedsiębiorstwa”.

Dokumenty, o dostęp do których Państwo wnoszą, stanowią część akt sprawy dotyczącej koncentracji w związku z postępowaniem wyjaśniającym na podstawie unijnego rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw 139/2004 (2) („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

Po wnikliwym rozpatrzeniu Państwa wniosku w świetle rozporządzenia 1049/2001 doszedłem do wniosku, że dokumenty, o dostęp do których Państwo wnoszą, są objęte wyjątkami

przewidzianymi w art. 4 rozporządzenia 1049/2001. Dostęp do tych dokumentów musi zatem zostać odmówiony, z wyjątkiem wskazanym w sekcji 4 (Dostęp częściowy) poniżej. Poniżej przedstawiono szczegółową ocenę zastosowania wyjątków z art. 4 rozporządzenia 1049/2001.

2. MAJĄCE ZASTOSOWANIE WYJĄTKI

Artykuł 4 ust. 2 tiret pierwsze, ochrona interesów handlowych

Artykuł 4 ust. 2 tiret trzecie, ochrona celu postępowania wyjaśniającego

Zgodnie z art. 4 ust. 2 tiret pierwsze rozporządzenia 1049/2001 Komisja odmawia dostępu do dokumentu, jeżeli jego ujawnienie naruszyłoby ochronę interesów handlowych osoby fizycznej lub prawnej.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 tiret trzecie rozporządzenia 1049/2001 Komisja odmawia dostępu do dokumentu, jeżeli jego ujawnienie naruszyłoby ochronę celu kontroli, dochodzenia lub audytu.

W wyroku w sprawie C-404/10 P Komisja/Odile Jacob (3) Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że na potrzeby wykładni wyjątków przewidzianych w art. 4 ust. 2 tiret pierwsze i trzecie rozporządzenia 1049/2001 istnieje ogólne domniemanie, iż ujawnienie dokumentów wymienianych między Komisją a stronami zgłaszającymi i innymi (trzecimi) stronami w postępowaniach w sprawie kontroli koncentracji narusza co do zasady zarówno ochronę interesów handlowych zainteresowanych przedsiębiorstw, jak i ochronę celu postępowania wyjaśniającego związanego z postępowaniem w sprawie kontroli koncentracji.

Trybunał orzekł, że przez analogię do orzecznictwa w sprawach TGI (4), Bavarian Lager (5) i API (6) rozporządzenie 1049/2001 należy interpretować i stosować w sposób zgodny i spójny z innymi szczególnymi przepisami dotyczącymi dostępu do informacji. Trybunał odniósł się w szczególności do rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw i podkreślił, że rozporządzenie to nie tylko reguluje szczególną dziedzinę prawa Unii Europejskiej, lecz także ma na celu zapewnienie poszanowania tajemnicy zawodowej, a ponadto ma tę samą rangę hierarchiczną co rozporządzenie 1049/2001 (tak że żaden z tych dwóch zbiorów przepisów nie ma pierwszeństwa przed drugim). Trybunał stwierdził, że gdyby dokumenty z akt spraw dotyczących koncentracji miały być na podstawie rozporządzenia 1049/2001 ujawniane osobom innym niż uprawnione do dostępu na podstawie przepisów o kontroli koncentracji, system ustanowiony tymi przepisami zostałby naruszony. W tym względzie Trybunał orzekł, że domniemanie to ma zastosowanie niezależnie od tego, czy wniosek o dostęp dotyczy postępowań w sprawie kontroli koncentracji już zakończonych, czy postępowań w toku.

W sprawie Agrofert (7) Trybunał Sprawiedliwości uznał, że ogólne domniemania nieujawniania mają zastosowanie do postępowań w sprawie kontroli koncentracji, ponieważ przepisy regulujące te postępowania również ustanawiają rygorystyczne zasady postępowania z informacjami uzyskanymi lub ustalonymi w ramach takich postępowań. Ujawnienie takich dokumentów naruszyłoby system przepisów proceduralnych ustanowiony rozporządzeniem w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, a w szczególności przepisy dotyczące tajemnicy zawodowej i dostępu do akt.

Jak orzekł Trybunał w sprawie Agrofert (8), jeżeli dokument nie jest dostępny w ramach „postępowania o dostęp do akt”, nie może zostać udostępniony publicznie na podstawie rozporządzenia 1049/2001. Zasadniczo rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw i rozporządzenie 1049/2001 realizują odmienne cele, muszą jednak być interpretowane i stosowane spójnie. Przepisy o dostępie do akt zawarte w rozporządzeniu w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw również mają na celu zapewnienie poszanowania tajemnicy zawodowej i mają tę samą rangę hierarchiczną co rozporządzenie 1049/2001 (tak że żaden z tych dwóch zbiorów przepisów nie ma pierwszeństwa przed drugim).

Osoby fizyczne i prawne przekazujące informacje w ramach rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw mają uzasadnione oczekiwanie, że – poza publikacją sekcji 1.2 formularza CO oraz decyzji końcowej pozbawionej tajemnic handlowych i innych informacji poufnych – informacje, które przekazują Komisji obowiązkowo lub dobrowolnie na podstawie tego rozporządzenia, nie zostaną ujawnione.

Należy zauważyć, że przedstawione powyżej ogólne domniemanie nieujawniania ma zastosowanie również do przypadków, w których postępowanie wyjaśniające zostało już zakończone. Perspektywa opublikowania wrażliwych informacji o działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw po zakończeniu postępowania może niekorzystnie wpłynąć na gotowość przedsiębiorstw do współpracy w czasie, gdy takie postępowanie jest w toku. (9)

Przedsiębiorstwa mają uzasadniony interes handlowy w zapobieżeniu uzyskaniu przez osoby trzecie strategicznych informacji o ich istotnych, w szczególności gospodarczych, interesach oraz o funkcjonowaniu lub rozwoju ich działalności. Ponadto oceny dokonane przez Komisję i zawarte w jej dokumentach są wrażliwe pod względem handlowym.

Dokumenty, o które Państwo wnoszą, jak wskazano powyżej, stanowią część akt w sprawie z zakresu konkurencji, nie zostały podane do wiadomości publicznej i są znane jedynie ograniczonemu kręgowi osób. W szczególności dokumenty, o dostęp do których Państwo wnoszą, zawierają wrażliwe pod względem handlowym i rynkowym informacje o działalności zaangażowanych przedsiębiorstw, których publiczne ujawnienie naruszyłoby ich interesy handlowe. Informacje te dotyczą w szczególności strategii handlowych. Ujawnienie tych dokumentów mogłoby wyrządzić poważną szkodę interesom handlowym przedsiębiorstw.

Przedsiębiorstwa mają również uzasadniony interes w tym, aby informacje były wykorzystywane wyłącznie do celów postępowań Komisji prowadzonych w zastosowaniu rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Z tego powodu art. 17 ust. 1 tego rozporządzenia stanowi, że informacje uzyskane w wyniku wykonywania uprawnień dochodzeniowych przewidzianych w tym rozporządzeniu są wykorzystywane wyłącznie do celu, w jakim zostały uzyskane, mianowicie do postępowania administracyjnego Komisji oraz sądowej kontroli decyzji wydanej w wyniku tego postępowania.

Ponadto zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw informacje objęte tajemnicą zawodową, które zostały przekazane Komisji na podstawie tego rozporządzenia, nie mogą być ujawniane.

Celem tych wyjątków jest ochrona zdolności Komisji do zapewnienia, by przedsiębiorstwa wywiązywały się ze swoich obowiązków wynikających z prawa Unii Europejskiej. Dla

skutecznego prowadzenia postępowań wyjaśniających najistotniejsze znaczenie ma to, aby strategia dochodzeniowa Komisji, wstępne oceny sprawy oraz planowanie czynności proceduralnych pozostały poufne.

Staranne przestrzeganie przez Komisję jej obowiązków w tej dziedzinie stworzyło dotychczas klimat wzajemnego zaufania między Komisją a przedsiębiorstwami, w którym te ostatnie współpracowały, przekazując Komisji informacje niezbędne do prowadzenia postępowań wyjaśniających. Sięganie po formalne decyzje w sprawie żądania informacji (pod groźbą sankcji) lub przypadki oporu wobec kontroli są w istocie rzadkie.

W tych okolicznościach ujawnienie, mimo ochrony przyznanej przez wyżej wymienione rozporządzenia, doprowadziłoby do sytuacji, w której przedsiębiorstwa objęte postępowaniem wyjaśniającym, a także potencjalni informatorzy i skarżący, utraciliby zaufanie do wiarygodności Komisji i do prawidłowego prowadzenia akt z zakresu konkurencji. Strony te byłyby wówczas niechętne współpracy z Komisją i ograniczyłyby swoją współpracę do minimum. To z kolei zagroziłoby autorytetowi Komisji i doprowadziłoby do sytuacji, w której Komisja nie mogłaby prawidłowo wykonywać swojego zadania egzekwowania unijnego prawa konkurencji. W konsekwencji naruszony zostałby cel postępowań w sprawie kontroli koncentracji, a pośrednio także skuteczne egzekwowanie unijnych reguł konkurencji.

Wynika z tego, że żądane dokumenty są objęte ogólnym domniemaniem nieujawniania dokumentów zawartych w aktach spraw dotyczących koncentracji.

Mając na uwadze powyższe, żądane dokumenty są objęte wyjątkiem przewidzianym w art. 4 ust. 2 tiret pierwsze i trzecie rozporządzenia 1049/2001.

Ogólne domniemanie uznane w przywołanym orzecznictwie nie wyklucza możliwości wykazania, że określone dokumenty, o których ujawnienie wniesiono, nie są objęte tym domniemaniem. Nie wykazali Państwo tego jednak w swoim wniosku.

3. NADRZĘDNY INTERES PUBLICZNY W UJAWNIENIU

Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia 1049/2001 wyjątku od prawa dostępu zawartego w tym artykule nie stosuje się, jeżeli za ujawnieniem żądanych dokumentów przemawia nadrzędny interes publiczny. Aby nadrzędny interes publiczny w ujawnieniu istniał, interes ten musi, po pierwsze, mieć charakter publiczny (w odróżnieniu od prywatnych interesów wnioskodawcy), a po drugie, być nadrzędny, to znaczy w niniejszej sprawie musi przeważać nad interesem chronionym na podstawie art. 4 ust. 2 tiret pierwsze i trzecie rozporządzenia 1049/2001.

Zgodnie z wyrokiem Agrofert (10) wskazane powyżej ogólne domniemania nie wykluczają prawa wnioskodawcy do wykazania istnienia nadrzędnego interesu publicznego uzasadniającego ujawnienie żadanego dokumentu.

We wniosku wskazują Państwo:

„Ponieważ to wspólne przedsiębiorstwo zasadniczo wpływa na otoczenie konkurencyjne unijnego rynku telekomunikacyjnego i dotyczy milionów obywateli UE, uważam, że interes publiczny w przejrzystości wyraźnie przeważa nad wszelkimi ewentualnymi

twierdzeniami o poufności handlowej, zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej”.

Jednakże, jak wielokrotnie potwierdzono w orzecznictwie, rozważania o charakterze czysto ogólnym, takie jak przedstawione w Państwa wniosku, nie mogą służyć wykazaniu, że interes publiczny jest szczególnie pilny, a zatem zdolny przeważać nad koniecznością ochrony postępowań wyjaśniających Komisji i interesów handlowych przedsiębiorstw. Zob. w tym względzie pkt 156–159 wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 września 2010 r. w sprawie C-514/07, Szwecja i in./API i Komisja, oraz pkt 68–71 wyroku Sądu z dnia 5 października 2022 r. w sprawie T-214/21, Múka/Komisja Europejska.

W konsekwencji nadrzędny interes w niniejszej sprawie polega na ochronie skuteczności postępowań wyjaśniających Komisji w sprawach koncentracji oraz interesów handlowych zainteresowanych przedsiębiorstw.

4. DOSTĘP CZĘŚCIOWY

Zgodnie z art. 4 ust. 6 rozporządzenia 1049/2001 rozważyłem również możliwość udzielenia częściowego dostępu do części przedmiotowego dokumentu.

Część formularza CO, o dostęp do którego Państwo wniesli, jest już publicznie dostępna. Dokument ten odpowiada sekcji 1.2 formularza CO w sprawie COMP/M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV, która została opublikowana na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji, w publicznym rejestrze spraw pod numerem sprawy COMP/M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV, a którą mogą Państwo zobaczyć pod następującym linkiem: <https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/M.10815>.

Odsyłam zatem Państwa do tego publicznie dostępnego linku zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia 1049/2001.

Natomiast w odniesieniu do pozostałych części żądanego dokumentu złożonego przez strony zgłaszające zastosowanie ma ogólne domniemanie uznane przez Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Odile Jacob. Dostęp do tych pozostałych części dokumentu nie zostanie zatem udzielony.

W odniesieniu do pozostałych dokumentów, po ich wnikliwym rozpatrzeniu stwierdzam, że dostęp częściowy może zostać udzielony.

Szereg dokumentów, o dostęp do których Państwo wniesli, jest już częściowo publicznie dostępny. Dokumenty te zostały opublikowane pod następującym linkiem: <https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/M.10815>. Odsyłam zatem Państwa do tych publicznych źródeł.

5. ŚRODKI ODWOŁAWCZE

Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 przysługuje Państwu prawo złożenia wniosku potwierdzającego, w którym zwracają się Państwo do Komisji o ponowne rozpatrzenie niniejszego stanowiska.

Taki wniosek potwierdzający należy skierować do Sekretariatu Generalnego Komisji w terminie 15 dni roboczych od otrzymania niniejszego pisma. Mogą go Państwo złożyć

pocztą, na adres:

European Commission Secretariat-General

Transparency, Document Management & Access to Documents (SG.C.1) BERL 7/076

B-1049 Bruxelles

lub pocztą elektroniczną na adres: sg-acc-doc@ec.europa.eu.

Z wyrazami szacunku

Podpisano elektronicznie

Linsey MCCALLUM,

p.o. Anthony WHELAN

(1) [Rozporządzenie \(WE\) nr 1049/2001](#) w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43

(2) [Rozporządzenie Rady \(WE\) nr 139/2004](#) z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw), Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.

(3) Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2012 r., Komisja/Éditions Odile Jacob SAS, C-404/10 P, EU:C:2012:393, pkt 123.

(4) Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2010 r., Komisja/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376.

(5) Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2010 r., Komisja/Bavarian Lager, sprawa C-28/08 P, EU:C:2010:378.

(6) Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 września 2010 r., Szwecja i in./API i Komisja, C-514/07 P, C-528/07 P i C-532/07 P, EU:C:2010:541.

(7) Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2012 r., Komisja/Agrofert Holding, C-477/10 P, EU:C:2012:394, pkt 59.

(8) Agrofert Holding, pkt 32–40.

(9) Zob. wyrok Sądu z dnia 28 marca 2017 r., Deutsche Telekom/Komisja, T-201/15, EU:T:2017:224, pkt 44–45; zob. również przez analogię przywołane tam wyroki Éditions Odile Jacob i Agrofert Holding.

(10) Agrofert Holding, pkt 86.



COMISIÓN EUROPEA

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPETENCIA

El Director General (en funciones)

Bruselas,
COMP/C5/LC/(2025)/6534

Peter Ferenc

Por correo electrónico: ask+request-16666-41fc8a8b@asktheeu.org

Asunto: EASE 2025/6534 – Su solicitud de 10 de diciembre de 2025 de acceso a documentos con arreglo al [Reglamento \(CE\) n.º 1049/2001](#) relativa al asunto COMP/[M.10815](#) – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV

Estimado señor:

gracias por su correo electrónico de 10 de diciembre de 2025, registrado el mismo día con el número de referencia arriba indicado, relativo al asunto COMP/[M.10815](#) – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV, en el que solicita el acceso a documentos del expediente de la Comisión de conformidad con el [Reglamento \(CE\) n.º 1049/2001](#) (1) («Reglamento 1049/2001»).

1. DOCUMENTOS DE QUE SE TRATA

En su mensaje solicita el acceso a todos los documentos que forman parte del expediente administrativo de la DG Competencia relativo al asunto COMP/M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV.

Usted solicitó: «acceso completo a todos los documentos relativos al asunto M.10815 – Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone – empresa en participación. En particular, ... al acuerdo completo de empresa en participación (sin expurgar), a todos los anexos y modificaciones del acuerdo de empresa en participación, al acuerdo de accionistas, a las normas de gobernanza y funcionamiento de la empresa en participación, a la versión completa y no expurgada de la decisión de la Comisión, al formulario CO presentado por las partes, a todos los análisis de mercado y evaluaciones internas realizados por la DG COMP y a toda la correspondencia intercambiada entre la DG COMP y las partes notificantes relativa a esta empresa en participación».

Los documentos a los que solicita acceso forman parte del expediente de un asunto de concentración relativo a una investigación con arreglo al Reglamento de concentraciones de la UE 139/2004 (2) (el «Reglamento de concentraciones»).

Tras examinar detenidamente su solicitud a la luz del Reglamento 1049/2001, he llegado a la conclusión de que los documentos a los que solicita acceso están comprendidos en las excepciones del artículo 4 del Reglamento 1049/2001. Por consiguiente, debe denegarse el

acceso a dichos documentos, con la excepción indicada en la sección 4 (Acceso parcial) más adelante. A continuación encontrará la evaluación detallada sobre la aplicación de las excepciones del artículo 4 del Reglamento 1049/2001.

2. EXCEPCIONES APLICABLES

Artículo 4, apartado 2, primer guion: protección de los intereses comerciales

Artículo 4, apartado 2, tercer guion: protección del objetivo de las investigaciones

Con arreglo al artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento 1049/2001, la Comisión denegará el acceso a un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección de los intereses comerciales de una persona física o jurídica.

Con arreglo al artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento 1049/2001, la Comisión denegará el acceso a un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección del objetivo de las actividades de inspección, investigación y auditoría.

En su sentencia en el asunto C-404/10 P Comisión/Odile Jacob (3), el Tribunal de Justicia declaró que, a efectos de la interpretación de las excepciones del artículo 4, apartado 2, guiones primero y tercero, del Reglamento 1049/2001, existe una presunción general de que la divulgación de los documentos intercambiados entre la Comisión y las partes notificantes y otras partes (terceras) en los procedimientos de control de concentraciones perjudica, en principio, tanto la protección de los intereses comerciales de las empresas afectadas como la protección del objetivo de la investigación relativa al procedimiento de control de concentraciones.

El Tribunal de Justicia declaró que, por analogía con la jurisprudencia en los asuntos TGI (4), Bavarian Lager (5) y API (6), el Reglamento 1049/2001 debe interpretarse y aplicarse de forma compatible y coherente con otras normas específicas sobre el acceso a la información. El Tribunal se refirió en particular al Reglamento de concentraciones y subrayó que este no solo regula un ámbito específico del Derecho de la Unión Europea, sino que también está destinado a garantizar el respeto del secreto profesional y, además, tiene el mismo rango jerárquico que el Reglamento 1049/2001 (de modo que ninguno de esos dos conjuntos de normas prevalece sobre el otro). El Tribunal señaló que, si los documentos de los expedientes de asuntos de concentración debieran divulgarse, en virtud del Reglamento 1049/2001, a personas distintas de aquellas que tienen derecho de acceso conforme a la normativa de control de concentraciones, el sistema establecido por dicha normativa quedaría desvirtuado. A este respecto, el Tribunal declaró que esa presunción se aplica con independencia de que la solicitud de acceso se refiera a procedimientos de control de concentraciones ya concluidos o a procedimientos pendientes.

En el asunto Agrofert (7), el Tribunal de Justicia reconoció que las presunciones generales de no divulgación se aplican a los procedimientos de control de concentraciones, ya que la normativa que rige dichos procedimientos establece asimismo normas estrictas sobre el tratamiento de la información obtenida o determinada en el marco de tales procedimientos. La divulgación de esos documentos desvirtuaría el sistema de normas procedimentales

establecido por el Reglamento de concentraciones y, en particular, las normas sobre el secreto profesional y el acceso al expediente.

Como declaró el Tribunal de Justicia en el asunto Agrofert (8), cuando un documento no es accesible en el marco del «procedimiento de acceso al expediente», no puede ponerse a disposición del público en virtud del Reglamento 1049/2001. En esencia, el Reglamento de concentraciones y el Reglamento 1049/2001 persiguen objetivos distintos, pero deben interpretarse y aplicarse de manera coherente. Las normas sobre el acceso al expediente contenidas en el Reglamento de concentraciones también están destinadas a garantizar el respeto del secreto profesional y tienen el mismo rango jerárquico que el Reglamento 1049/2001 (de modo que ninguno de esos dos conjuntos de normas prevalece sobre el otro).

Las personas físicas y jurídicas que presentan información en el marco del Reglamento de concentraciones tienen la confianza legítima de que —al margen de la publicación de la sección 1.2 del formulario CO y de la decisión final expurgada de secretos comerciales y otra información confidencial— la información que facilitan a la Comisión de forma obligatoria o voluntaria con arreglo al Reglamento de concentraciones no será divulgada.

Procede señalar que la presunción general de no divulgación expuesta anteriormente se aplica también a los casos en que la investigación ya ha concluido. La perspectiva de la publicación de información sensible sobre las actividades económicas de las empresas afectadas tras la conclusión de un procedimiento puede afectar negativamente a la disposición de las empresas a cooperar mientras dicho procedimiento esté en curso. (9)

Las empresas tienen un interés comercial legítimo en impedir que terceros obtengan información estratégica sobre sus intereses esenciales, en particular económicos, y sobre el funcionamiento o el desarrollo de su actividad. Además, las apreciaciones efectuadas por la Comisión y contenidas en sus documentos son comercialmente sensibles.

Los documentos que usted solicita, tal como se especifican anteriormente, forman parte del expediente de un asunto de competencia, no se han hecho públicos y solo son conocidos por un número limitado de personas. En particular, los documentos a los que solicita acceso contienen información comercial y sensible desde el punto de vista del mercado sobre las actividades de las empresas implicadas, cuya divulgación pública perjudicaría sus intereses comerciales. Esta información se refiere en particular a estrategias comerciales. La divulgación de estos documentos podría causar un grave perjuicio a los intereses comerciales de las empresas.

Las empresas tienen asimismo un interés legítimo en que la información se utilice únicamente a efectos de los procedimientos de la Comisión en aplicación del Reglamento de concentraciones. Por esta razón, el artículo 17, apartado 1, del Reglamento de concentraciones dispone que la información obtenida mediante las facultades de investigación de dicho Reglamento se utilizará exclusivamente para la finalidad para la que fue recabada, a saber, el procedimiento administrativo de la Comisión y el control judicial de la decisión resultante de dicho procedimiento.

Además, con arreglo al artículo 17, apartado 2, del Reglamento de concentraciones, la información amparada por el secreto profesional que se haya presentado a la Comisión en virtud de dicho Reglamento no podrá divulgarse.

La finalidad de estas excepciones es proteger la capacidad de la Comisión de garantizar que las empresas cumplan sus obligaciones derivadas del Derecho de la Unión Europea. Para el desarrollo eficaz de las investigaciones, reviste la máxima importancia que la estrategia de investigación de la Comisión, las apreciaciones preliminares del asunto y la planificación de los trámites procedimentales permanezcan confidenciales.

La observancia rigurosa por parte de la Comisión de sus obligaciones en este ámbito ha creado hasta ahora un clima de confianza mutua entre la Comisión y las empresas, en el que estas últimas han cooperado facilitando a la Comisión la información necesaria para sus investigaciones. El recurso a decisiones formales de solicitud de información (bajo amenaza de sanciones) o los casos de resistencia a las inspecciones son, en efecto, poco frecuentes.

En tales circunstancias, la divulgación pese a la protección conferida por los reglamentos antes citados daría lugar a una situación en la que las empresas objeto de investigación, así como los posibles informantes y denunciantes, perderían la confianza en la fiabilidad de la Comisión y en la correcta gestión de los expedientes de competencia. Dichas partes se mostrarían entonces reticentes a cooperar con la Comisión y limitarían su cooperación al mínimo. Ello, a su vez, pondría en peligro la autoridad de la Comisión y daría lugar a una situación en la que la Comisión no podría cumplir adecuadamente su misión de aplicar el Derecho de la competencia de la UE. En consecuencia, se vería menoscabado el objetivo de los procedimientos de concentración y, de forma implícita, la aplicación efectiva de las normas de competencia de la UE.

De ello se desprende que los documentos solicitados están amparados por una presunción general de no divulgación de los documentos contenidos en los expedientes de asuntos de concentración.

Habida cuenta de lo anterior, los documentos solicitados están comprendidos en la excepción prevista en el artículo 4, apartado 2, guiones primero y tercero, del Reglamento 1049/2001.

La presunción general reconocida en la jurisprudencia citada no excluye la posibilidad de demostrar que determinados documentos cuya divulgación se solicita no están amparados por dicha presunción. No obstante, usted no lo ha demostrado en su solicitud.

3. INTERÉS PÚBLICO SUPERIOR EN LA DIVULGACIÓN

Con arreglo al artículo 4, apartado 2, del Reglamento 1049/2001, la excepción al derecho de acceso contenida en dicho artículo no se aplicará si existe un interés público superior en la divulgación de los documentos solicitados. Para que exista un interés público superior en la divulgación, dicho interés debe, en primer lugar, ser público (por oposición a los intereses privados del solicitante) y, en segundo lugar, ser superior, es decir, en el presente caso, debe primar sobre el interés protegido en virtud del artículo 4, apartado 2, guiones primero y tercero, del Reglamento 1049/2001.

Según la sentencia Agrofert (10), las presunciones generales antes mencionadas no excluyen el derecho del solicitante a demostrar la existencia de un interés público superior que justifique la divulgación del documento solicitado.

En su solicitud usted afirma:

«Dado que esta empresa en participación afecta de manera fundamental al panorama competitivo del mercado de las telecomunicaciones de la UE y afecta a millones de ciudadanos de la UE, considero que el interés público en la transparencia prevalece claramente sobre cualesquiera posibles alegaciones de confidencialidad comercial, de conformidad con los principios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

Sin embargo, como se ha confirmado reiteradamente en la jurisprudencia, las consideraciones de carácter puramente general, como las expuestas en su solicitud, no pueden servir para demostrar que el interés público es especialmente apremiante y, por tanto, capaz de primar sobre la necesidad de proteger las investigaciones de la Comisión y los intereses comerciales de las empresas. A este respecto, véanse los apartados 156 a 159 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de septiembre de 2010 en el asunto C-514/07, Suecia y otros/API y Comisión, y los apartados 68 a 71 de la sentencia del Tribunal General de 5 de octubre de 2022 en el asunto T-214/21, Múka/Comisión Europea.

En consecuencia, el interés superior en el presente asunto radica en proteger la eficacia de las investigaciones de la Comisión en materia de concentraciones y los intereses comerciales de las empresas afectadas.

4. ACCESO PARCIAL

De conformidad con el artículo 4, apartado 6, del Reglamento 1049/2001, he examinado asimismo la posibilidad de conceder un acceso parcial a partes del documento de que se trata.

Una parte del formulario CO al que solicitó acceso ya está disponible públicamente. Este documento corresponde a la sección 1.2 del formulario CO en el asunto COMP/M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV, que se publicó en el sitio web de competencia de la Comisión, en el registro público de asuntos con el número de asunto COMP/M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV, y que puede consultar en el siguiente enlace: <https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/M.10815>.

Por tanto, le remito a ese enlace de acceso público de conformidad con el artículo 10, apartado 2, del Reglamento 1049/2001.

No obstante, por lo que respecta a las demás partes del documento solicitado presentado por las partes notificantes, se aplica la presunción general reconocida por el Tribunal de Justicia en el asunto Odile Jacob. Por consiguiente, no se concederá el acceso a esas otras partes del documento.

En cuanto a los demás documentos, tras examinarlos detenidamente, constato que puede concederse un acceso parcial.

Varios de los documentos a los que solicitó acceso ya están parcialmente disponibles al público. Dichos documentos se han publicado en el siguiente enlace: <https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/M.10815>. Por tanto, le remito a esas fuentes públicas.

5. VÍAS DE RECURSO

De conformidad con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1049/2001, tiene usted derecho a presentar una solicitud confirmatoria por la que se pida a la Comisión que revise esta posición.

Dicha solicitud confirmatoria deberá dirigirse a la Secretaría General de la Comisión en un plazo de 15 días hábiles desde la recepción del presente escrito. Puede presentarla

por correo postal, a:

European Commission Secretariat-General

Transparency, Document Management & Access to Documents (SG.C.1) BERL 7/076

B-1049 Bruxelles

o por correo electrónico a: sg-acc-doc@ec.europa.eu.

Atentamente,

Firmado electrónicamente

Linsey MCCALLUM,

p.o. Anthony WHELAN

(1) [Reglamento \(CE\) n.º 1049/2001](#) relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, DO L 145 de 31.5.2001, p. 43

(2) [Reglamento \(CE\) n.º 139/2004 del Consejo](#), de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas (Reglamento comunitario de concentraciones), DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.

(3) Sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de junio de 2012, Comisión/Éditions Odile Jacob SAS, C-404/10 P, EU:C:2012:393, apartado 123.

(4) Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de junio de 2010, Comisión/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376.

(5) Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de junio de 2010, Comisión/Bavarian Lager, asunto C-28/08 P, EU:C:2010:378.

(6) Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de septiembre de 2010, Suecia y otros/API y Comisión, C-514/07 P, C-528/07 P y C-532/07 P, EU:C:2010:541.

(7) Sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de junio de 2012, Comisión/Agrofert Holding, C-477/10 P, EU:C:2012:394, apartado 59.

(8) Agrofert Holding, apartados 32 a 40.

(9) Véase la sentencia del Tribunal General de 28 de marzo de 2017, Deutsche Telekom/Comisión, T-201/15, EU:T:2017:224, apartados 44 y 45; véanse también, por analogía, las sentencias Éditions Odile Jacob y Agrofert Holding citadas en ella.

(10) Agrofert Holding, apartado 86.



COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE DELLA CONCORRENZA

Il Direttore generale (facente funzione)

Bruxelles,
COMP/C5/LC/(2025)/6534

Peter Ferenc

Per posta elettronica: ask+request-16666-41fc8a8b@asktheeu.org

Oggetto: EASE 2025/6534 - La Sua domanda del 10 dicembre 2025 di accesso ai documenti ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 1049/2001](#) relativa al caso COMP/[M.10815](#) - DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV

Egregio Signore,

La ringraziamo per il Suo messaggio di posta elettronica del 10 dicembre 2025, registrato lo stesso giorno con il numero di riferimento sopra indicato, relativo al caso COMP/[M.10815](#) - DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV, con il quale chiede l'accesso ai documenti del fascicolo della Commissione conformemente al [regolamento \(CE\) n. 1049/2001](#) (1) («regolamento 1049/2001»).

1. DOCUMENTI INTERESSATI

Nel Suo messaggio chiede l'accesso a tutti i documenti che fanno parte del fascicolo amministrativo della DG Concorrenza relativo al caso COMP/M.10815 - DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV.

Ha chiesto: «accesso integrale a tutti i documenti relativi al caso M.10815 - Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone - impresa comune. In particolare, ... all'accordo integrale di impresa comune (non espunto), a tutti gli allegati e alle modifiche dell'accordo di impresa comune, all'accordo tra azionisti, alle regole di governance e di funzionamento dell'impresa comune, alla versione integrale e non espunta della decisione della Commissione, al formulario CO presentato dalle parti, a tutte le analisi di mercato e alle valutazioni interne effettuate dalla DG COMP, a tutta la corrispondenza scambiata tra la DG COMP e le parti notificanti relativa a tale impresa comune».

I documenti ai quali chiede l'accesso fanno parte del fascicolo di un caso di concentrazione relativo a un'indagine ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni 139/2004 (2) («regolamento sulle concentrazioni»).

Dopo un attento esame della Sua domanda alla luce del regolamento 1049/2001, sono giunto alla conclusione che i documenti ai quali chiede l'accesso rientrano nelle eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento 1049/2001. L'accesso a tali documenti deve pertanto essere

negato, fatta salva l'eccezione indicata nella sezione 4 (Accesso parziale) che segue. Di seguito è riportata la valutazione dettagliata sull'applicazione delle eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento 1049/2001.

2. ECCEZIONI APPLICABILI

Articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, tutela degli interessi commerciali

Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, tutela dell'obiettivo delle attività di indagine

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento 1049/2001, la Commissione rifiuta l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento 1049/2001, la Commissione rifiuta l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile.

Nella sentenza nella causa C-404/10 P Commissione/Odile Jacob (3), la Corte di giustizia ha dichiarato che, ai fini dell'interpretazione delle eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento 1049/2001, esiste una presunzione generale secondo la quale la divulgazione dei documenti scambiati tra la Commissione e le parti notificanti e altre parti (terze) nei procedimenti di controllo delle concentrazioni pregiudica, in linea di principio, sia la tutela degli interessi commerciali delle imprese interessate sia la tutela dell'obiettivo dell'indagine connessa al procedimento di controllo delle concentrazioni.

La Corte ha dichiarato che, per analogia con la giurisprudenza nelle cause TGI (4), Bavarian Lager (5) e API (6), il regolamento 1049/2001 deve essere interpretato e applicato in modo compatibile e coerente con altre norme specifiche in materia di accesso alle informazioni. La Corte ha fatto riferimento in particolare al regolamento sulle concentrazioni e ha sottolineato che tale regolamento non solo disciplina un settore specifico del diritto dell'Unione europea, ma è altresì inteso a garantire il rispetto del segreto professionale e, inoltre, ha lo stesso rango gerarchico del regolamento 1049/2001 (di modo che nessuno dei due complessi di norme prevale sull'altro). La Corte ha rilevato che, se i documenti dei fascicoli relativi a casi di concentrazione dovessero essere divulgati, in forza del regolamento 1049/2001, a persone diverse da quelle legittimate all'accesso in base alla normativa sul controllo delle concentrazioni, il sistema istituito da tale normativa risulterebbe compromesso. A tale riguardo la Corte ha dichiarato che detta presunzione si applica indipendentemente dal fatto che la domanda di accesso riguardi procedimenti di controllo delle concentrazioni già conclusi o procedimenti pendenti.

Nella causa Agrofert (7) la Corte di giustizia ha riconosciuto che le presunzioni generali di non divulgazione si applicano ai procedimenti di controllo delle concentrazioni, poiché la normativa che disciplina tali procedimenti prevede anch'essa regole rigorose sul trattamento delle informazioni acquisite o accertate nell'ambito di detti procedimenti. La divulgazione di tali documenti comprometterebbe il sistema di norme procedurali istituito dal regolamento sulle concentrazioni e, in particolare, le norme sul segreto professionale e sull'accesso al fascicolo.

Come dichiarato dalla Corte nella causa Agrofert (8), qualora un documento non sia accessibile nell'ambito del «procedimento di accesso al fascicolo», esso non può essere messo a disposizione del pubblico in forza del regolamento 1049/2001. In sostanza, il regolamento sulle concentrazioni e il regolamento 1049/2001 perseguono obiettivi diversi, ma devono essere interpretati e applicati in modo coerente. Anche le norme sull'accesso al fascicolo contenute nel regolamento sulle concentrazioni sono intese a garantire il rispetto del segreto professionale e hanno lo stesso rango gerarchico del regolamento 1049/2001 (di modo che nessuno dei due complessi di norme prevale sull'altro).

Le persone fisiche e giuridiche che presentano informazioni nell'ambito del regolamento sulle concentrazioni nutrono il legittimo affidamento che — a parte la pubblicazione della sezione 1.2 del formulario CO e della decisione finale depurata dei segreti commerciali e di altre informazioni riservate — le informazioni fornite alla Commissione, obbligatoriamente o volontariamente, ai sensi del regolamento sulle concentrazioni non saranno divulgate.

Occorre rilevare che la presunzione generale di non divulgazione sopra esposta si applica anche ai casi in cui l'indagine sia già stata conclusa. La prospettiva della pubblicazione di informazioni sensibili sulle attività economiche delle imprese interessate dopo la chiusura di un procedimento rischia di incidere negativamente sulla disponibilità delle imprese a cooperare nel corso di un procedimento pendente. (9)

Le imprese hanno un legittimo interesse commerciale a impedire che terzi ottengano informazioni strategiche sui loro interessi essenziali, in particolare economici, e sul funzionamento o sullo sviluppo della loro attività. Inoltre, le valutazioni effettuate dalla Commissione e contenute nei suoi documenti sono commercialmente sensibili.

I documenti da Lei richiesti, come sopra specificati, fanno parte del fascicolo di un caso in materia di concorrenza, non sono stati resi pubblici e sono noti soltanto a un numero limitato di persone. In particolare, i documenti ai quali chiede l'accesso contengono informazioni commercialmente e sotto il profilo del mercato sensibili sulle attività delle imprese coinvolte, la cui divulgazione al pubblico pregiudicherebbe i loro interessi commerciali. Tali informazioni riguardano in particolare le strategie commerciali. La divulgazione di questi documenti potrebbe arrecare un grave danno agli interessi commerciali delle imprese.

Le imprese hanno inoltre un legittimo interesse a che le informazioni siano utilizzate soltanto ai fini dei procedimenti della Commissione in applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Per questo motivo l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni prevede che le informazioni acquisite mediante i poteri di indagine di tale regolamento siano utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state raccolte, vale a dire il procedimento amministrativo della Commissione e il controllo giurisdizionale della decisione che ne deriva.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, le informazioni coperte dal segreto professionale che siano state trasmesse alla Commissione in forza di tale regolamento non possono essere divulgate.

La finalità di queste eccezioni è tutelare la capacità della Commissione di garantire che le imprese rispettino gli obblighi loro incombenti in forza del diritto dell'Unione europea. Per lo

svolgimento efficace delle indagini è della massima importanza che la strategia investigativa della Commissione, le valutazioni preliminari del caso e la pianificazione delle fasi procedurali rimangano riservate.

La scrupolosa osservanza da parte della Commissione dei propri obblighi in questo settore ha finora creato un clima di fiducia reciproca tra la Commissione e le imprese, nel quale queste ultime hanno cooperato fornendo alla Commissione le informazioni necessarie alle sue indagini. Il ricorso a decisioni formali di richiesta di informazioni (sotto minaccia di sanzioni) o i casi di opposizione agli accertamenti sono in effetti rari.

In tali circostanze, la divulgazione nonostante la tutela conferita dai regolamenti sopra citati determinerebbe una situazione in cui le imprese sottoposte a indagine, nonché i potenziali informatori e denunciatori, perderebbero fiducia nell'affidabilità della Commissione e nella corretta gestione dei fascicoli in materia di concorrenza. Tali soggetti sarebbero allora restii a cooperare con la Commissione e limiterebbero la loro collaborazione al minimo. Ciò a sua volta metterebbe a repentaglio l'autorità della Commissione e determinerebbe una situazione in cui la Commissione non potrebbe assolvere correttamente il proprio compito di applicare il diritto della concorrenza dell'UE. Di conseguenza, sarebbero compromessi l'obiettivo dei procedimenti in materia di concentrazioni e, implicitamente, l'applicazione effettiva delle regole di concorrenza dell'UE.

Ne consegue che i documenti richiesti sono coperti da una presunzione generale di non divulgazione dei documenti contenuti nei fascicoli relativi a casi di concentrazione.

Alla luce di quanto precede, i documenti richiesti rientrano nell'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento 1049/2001.

La presunzione generale riconosciuta nella giurisprudenza citata non esclude la possibilità di dimostrare che taluni documenti, di cui si chiede la divulgazione, non sono coperti da tale presunzione. Lei tuttavia non lo ha dimostrato nella Sua domanda.

3. INTERESSE PUBBLICO PREVALENTE ALLA DIVULGAZIONE

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001, l'eccezione al diritto di accesso contenuta in tale articolo non si applica se vi è un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti richiesti. Affinché sussista un interesse pubblico prevalente alla divulgazione, tale interesse deve, in primo luogo, essere pubblico (in contrapposizione agli interessi privati del richiedente) e, in secondo luogo, essere prevalente, vale a dire, nel caso di specie, deve prevalere sull'interesse tutelato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento 1049/2001.

Secondo la sentenza Agrofert (10), le presunzioni generali sopra menzionate non escludono il diritto del richiedente di dimostrare l'esistenza di un interesse pubblico prevalente che giustifichi la divulgazione del documento richiesto.

Nella Sua domanda Lei afferma:

«Poiché tale impresa comune incide in modo determinante sul panorama concorrenziale del mercato delle telecomunicazioni dell'UE e riguarda milioni di cittadini dell'UE, ritengo

che l'interesse pubblico alla trasparenza prevalga chiaramente su qualsiasi eventuale affermazione di riservatezza commerciale, conformemente ai principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea».

Tuttavia, come ripetutamente confermato dalla giurisprudenza, considerazioni di natura puramente generale, quali quelle esposte nella Sua domanda, non possono servire a dimostrare che l'interesse pubblico sia particolarmente pressante e quindi idoneo a prevalere sulla necessità di tutelare le indagini della Commissione e gli interessi commerciali delle imprese. Al riguardo si vedano i punti 156-159 della sentenza della Corte di giustizia del 21 settembre 2010 nella causa C-514/07, Svezia e a./API e Commissione, e i punti 68-71 della sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2022 nella causa T-214/21, Múka/Commissione europea.

Di conseguenza, l'interesse prevalente nel caso di specie risiede nella tutela dell'efficacia delle indagini della Commissione in materia di concentrazioni e degli interessi commerciali delle imprese interessate.

4. ACCESSO PARZIALE

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento 1049/2001, ho altresì esaminato la possibilità di concedere un accesso parziale a parti del documento in questione.

Una parte del formulario CO al quale ha chiesto accesso è già pubblicamente disponibile. Tale documento corrisponde alla sezione 1.2 del formulario CO nel caso COMP/M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV, pubblicata sul sito Internet della Commissione dedicato alla concorrenza, nel registro pubblico dei casi con il numero di caso COMP/M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV, che può consultare al seguente link: <https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/M.10815>.

La rinvio pertanto a tale link pubblicamente accessibile, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001.

Per quanto riguarda invece le restanti parti del documento richiesto presentato dalle parti notificanti, si applica la presunzione generale riconosciuta dalla Corte di giustizia nella causa Odile Jacob. L'accesso a tali restanti parti del documento non sarà pertanto concesso.

Quanto agli altri documenti, dopo averli esaminati attentamente, constato che può essere concesso un accesso parziale.

Diversi documenti ai quali ha chiesto accesso sono già parzialmente disponibili al pubblico. Tali documenti sono stati pubblicati al seguente link: <https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/M.10815>. La rinvio pertanto a tali fonti pubbliche.

5. MEZZI DI RICORSO

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, Lei ha diritto di presentare una domanda di conferma con la quale chiede alla Commissione di riesaminare la presente posizione.

Tale domanda di conferma deve essere indirizzata al Segretariato generale della Commissione entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della presente lettera. Può presentarla

per posta, all'indirizzo:

European Commission Secretariat-General

Transparency, Document Management & Access to Documents (SG.C.1) BERL 7/076

B-1049 Bruxelles

oppure per posta elettronica all'indirizzo: sg-acc-doc@ec.europa.eu.

Distinti saluti,

Firmato elettronicamente

Linsey MCCALLUM,

p.o. Anthony WHELAN

(1) [Regolamento \(CE\) n. 1049/2001](#) relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43

(2) [Regolamento \(CE\) n. 139/2004 del Consiglio](#), del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento comunitario sulle concentrazioni), GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(3) Sentenza della Corte di giustizia del 28 giugno 2012, Commissione/Éditions Odile Jacob SAS, C-404/10 P, EU:C:2012:393, punto 123.

(4) Sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 2010, Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376.

(5) Sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 2010, Commissione/Bavarian Lager, causa C-28/08 P, EU:C:2010:378.

(6) Sentenza della Corte di giustizia del 21 settembre 2010, Svezia e a./API e Commissione, C-514/07 P, C-528/07 P e C-532/07 P, EU:C:2010:541.

(7) Sentenza della Corte di giustizia del 28 giugno 2012, Commissione/Agrofert Holding, C-477/10 P, EU:C:2012:394, punto 59.

(8) Agrofert Holding, punti 32-40.

(9) V. sentenza del Tribunale del 28 marzo 2017, Deutsche Telekom/Commissione, T-201/15, EU:T:2017:224, punti 44-45; v. anche, per analogia, le sentenze Éditions Odile Jacob e Agrofert Holding ivi citate.

(10) Agrofert Holding, punto 86.

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË – Tel. +32 22991111 · Ufficio: MAD0 27/012 – Linea diretta +32 229-86103



COMMISSION EUROPÉENNE

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONCURRENCE

Le directeur général (faisant fonction)

Bruxelles, le
COMP/C5/LC/(2025)/6534

Peter Ferenc

Par courrier électronique : ask+request-16666-41fc8a8b@asktheeu.org

Objet : EASE 2025/6534 – Votre demande du 10 décembre 2025 d'accès à des documents au titre du [règlement \(CE\) n° 1049/2001](#) concernant l'affaire COMP/[M.10815](#) – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV

Monsieur,

nous vous remercions de votre courrier électronique du 10 décembre 2025, enregistré le même jour sous le numéro de référence susmentionné, concernant l'affaire COMP/[M.10815](#) – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV, par lequel vous demandez l'accès à des documents du dossier de la Commission conformément au [règlement \(CE\) n° 1049/2001](#) (1) (« règlement 1049/2001 »).

1. DOCUMENTS CONCERNÉS

Dans votre message, vous demandez l'accès à l'ensemble des documents qui font partie du dossier administratif de la DG Concurrence relatif à l'affaire COMP/M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV.

Vous avez demandé : « l'accès intégral à tous les documents relatifs à l'affaire M.10815 – Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone – entreprise commune. En particulier, ... à l'accord d'entreprise commune complet (non expurgé), à toutes les annexes et modifications de l'accord d'entreprise commune, au pacte d'actionnaires, aux règles de gouvernance et de fonctionnement de l'entreprise commune, à la version complète et non expurgée de la décision de la Commission, au formulaire CO notifié par les parties, à toutes les analyses de marché et appréciations internes effectuées par la DG COMP, à toute la correspondance échangée entre la DG COMP et les parties notifiantes concernant cette entreprise commune ».

Les documents auxquels vous demandez l'accès font partie du dossier d'une affaire de concentration relative à une enquête au titre du règlement de l'UE sur les concentrations 139/2004 (2) (le « règlement sur les concentrations »).

Après un examen attentif de votre demande à la lumière du règlement 1049/2001, j'ai conclu que les documents auxquels vous demandez l'accès relèvent des exceptions prévues à l'article 4 du règlement 1049/2001. L'accès à ces documents doit dès lors être refusé, sous réserve de

l'exception exposée à la section 4 (Accès partiel) ci-après. Vous trouverez ci-dessous l'appréciation détaillée relative à l'application des exceptions de l'article 4 du règlement 1049/2001.

2. EXCEPTIONS APPLICABLES

Article 4, paragraphe 2, premier tiret : protection des intérêts commerciaux

Article 4, paragraphe 2, troisième tiret : protection des objectifs des activités d'enquête

En vertu de l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement 1049/2001, la Commission refuse l'accès à un document dont la divulgation porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale.

En vertu de l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement 1049/2001, la Commission refuse l'accès à un document dont la divulgation porterait atteinte à la protection des objectifs des activités d'inspection, d'enquête et d'audit.

Dans son arrêt rendu dans l'affaire C-404/10 P Commission/Odile Jacob (3), la Cour de justice a jugé que, aux fins de l'interprétation des exceptions prévues à l'article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement 1049/2001, il existe une présomption générale selon laquelle la divulgation des documents échangés entre la Commission et les parties notifiantes et d'autres parties (tierces) dans les procédures de contrôle des concentrations porte, en principe, atteinte tant à la protection des intérêts commerciaux des entreprises concernées qu'à la protection des objectifs de l'enquête liée à la procédure de contrôle des concentrations.

La Cour a jugé que, par analogie avec la jurisprudence dans les affaires TGI (4), Bavarian Lager (5) et API (6), le règlement 1049/2001 doit être interprété et appliqué d'une manière compatible et cohérente avec d'autres règles spécifiques relatives à l'accès à l'information. La Cour s'est référée en particulier au règlement sur les concentrations et a souligné que celui-ci non seulement régit un domaine spécifique du droit de l'Union européenne, mais vise également à garantir le respect du secret professionnel et, de surcroît, est du même rang hiérarchique que le règlement 1049/2001 (de sorte qu'aucun de ces deux corps de règles ne prime l'autre). La Cour a relevé que, si des documents issus des dossiers d'affaires de concentration devaient être divulgués, en vertu du règlement 1049/2001, à des personnes autres que celles habilitées à y accéder au titre de la réglementation sur le contrôle des concentrations, le système instauré par cette réglementation serait mis en péril. À cet égard, la Cour a jugé que cette présomption s'applique indépendamment du point de savoir si la demande d'accès concerne des procédures de contrôle des concentrations déjà closes ou des procédures pendantes.

Dans l'affaire Agrofert (7), la Cour de justice a reconnu que les présomptions générales de non-divulgence s'appliquent aux procédures de contrôle des concentrations, dès lors que la réglementation régissant ces procédures prévoit également des règles strictes quant au traitement des informations obtenues ou établies dans le cadre de telles procédures. La divulgation de tels documents porterait atteinte au système de règles procédurales instauré

par le règlement sur les concentrations et, en particulier, aux règles relatives au secret professionnel et à l'accès au dossier.

Ainsi que la Cour l'a jugé dans l'affaire Agrofert (8), lorsqu'un document n'est pas accessible dans le cadre de la « procédure d'accès au dossier », il ne saurait être mis à la disposition du public en vertu du règlement 1049/2001. En substance, le règlement sur les concentrations et le règlement 1049/2001 poursuivent des objectifs différents, mais doivent être interprétés et appliqués de manière cohérente. Les règles relatives à l'accès au dossier figurant dans le règlement sur les concentrations visent également à garantir le respect du secret professionnel et sont du même rang hiérarchique que le règlement 1049/2001 (de sorte qu'aucun de ces deux corps de règles ne prime l'autre).

Les personnes physiques et morales qui présentent des informations dans le cadre du règlement sur les concentrations ont une confiance légitime dans le fait que — hormis la publication de la section 1.2 du formulaire CO et de la décision finale expurgée des secrets d'affaires et d'autres informations confidentielles — les informations qu'elles fournissent à la Commission, à titre obligatoire ou volontaire, au titre du règlement sur les concentrations ne seront pas divulguées.

Il convient de relever que la présomption générale de non-divulgence exposée ci-dessus s'applique également aux cas dans lesquels l'enquête a déjà été close. La perspective de la publication d'informations sensibles sur les activités économiques des entreprises concernées après la clôture d'une procédure risque d'affecter la disposition des entreprises à coopérer pendant qu'une telle procédure est pendante. (9)

Les entreprises ont un intérêt commercial légitime à empêcher que des tiers obtiennent des informations stratégiques sur leurs intérêts essentiels, notamment économiques, ainsi que sur le fonctionnement ou le développement de leur activité. En outre, les appréciations effectuées par la Commission et contenues dans ses documents sont commercialement sensibles.

Les documents que vous demandez, tels que précisés ci-dessus, font partie du dossier d'une affaire de concurrence, n'ont pas été rendus publics et ne sont connus que d'un nombre limité de personnes. En particulier, les documents auxquels vous demandez l'accès contiennent des informations commercialement et économiquement sensibles sur les activités des entreprises concernées, dont la divulgation publique porterait atteinte à leurs intérêts commerciaux. Ces informations concernent notamment des stratégies commerciales. La divulgation de ces documents pourrait causer un préjudice grave aux intérêts commerciaux des entreprises.

Les entreprises ont également un intérêt légitime à ce que les informations ne soient utilisées qu'aux fins des procédures de la Commission en application du règlement sur les concentrations. C'est pour cette raison que l'article 17, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations prévoit que les informations recueillies en vertu des pouvoirs d'enquête de ce règlement ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies, à savoir la procédure administrative de la Commission et le contrôle juridictionnel de la décision qui en résulte.

En outre, en vertu de l'article 17, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, les informations couvertes par le secret professionnel qui ont été communiquées à la Commission au titre de ce règlement ne peuvent être divulguées.

Ces exceptions ont pour objet de protéger la capacité de la Commission à veiller à ce que les entreprises respectent les obligations qui leur incombent en vertu du droit de l'Union européenne. Pour la conduite efficace des enquêtes, il est de la plus haute importance que la stratégie d'enquête de la Commission, les appréciations préliminaires de l'affaire et la planification des étapes procédurales demeurent confidentielles.

Le respect scrupuleux par la Commission de ses obligations dans ce domaine a jusqu'à présent créé un climat de confiance mutuelle entre la Commission et les entreprises, dans lequel ces dernières ont coopéré en fournissant à la Commission les informations nécessaires à ses enquêtes. Le recours à des décisions formelles de demande de renseignements (sous menace de sanctions) ou les cas d'opposition aux inspections sont en effet rares.

Dans ces conditions, une divulgation malgré la protection conférée par les règlements précités conduirait à une situation dans laquelle les entreprises faisant l'objet d'enquêtes, ainsi que les informateurs et plaignants potentiels, perdraient confiance dans la fiabilité de la Commission et dans la bonne gestion des dossiers de concurrence. Ces parties seraient alors réticentes à coopérer avec la Commission et limiteraient leur coopération au strict minimum. Cela compromettrait à son tour l'autorité de la Commission et conduirait à une situation dans laquelle la Commission ne pourrait plus s'acquitter correctement de sa mission de mise en œuvre du droit de la concurrence de l'UE. En conséquence, l'objectif des procédures de concentration et, implicitement, l'application effective des règles de concurrence de l'UE seraient compromis.

Il en résulte que les documents demandés sont couverts par une présomption générale de non-divulgence des documents figurant dans les dossiers d'affaires de concentration.

Compte tenu de ce qui précède, les documents demandés relèvent de l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement 1049/2001.

La présomption générale reconnue par la jurisprudence citée n'exclut pas la possibilité de démontrer que certains documents dont la divulgation est demandée ne sont pas couverts par cette présomption. Vous ne l'avez toutefois pas démontré dans votre demande.

3. INTÉRÊT PUBLIC SUPÉRIEUR À LA DIVULGATION

En vertu de l'article 4, paragraphe 2, du règlement 1049/2001, l'exception au droit d'accès contenue dans cet article ne s'applique pas s'il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents demandés. Pour qu'un intérêt public supérieur à la divulgation existe, cet intérêt doit, premièrement, être public (par opposition aux intérêts privés du demandeur) et, deuxièmement, être supérieur, c'est-à-dire, en l'espèce, primer l'intérêt protégé au titre de l'article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement 1049/2001.

Selon l'arrêt Agrofert (10), les présomptions générales susmentionnées n'excluent pas le droit du demandeur de démontrer l'existence d'un intérêt public supérieur justifiant la divulgation du document demandé.

Dans votre demande, vous indiquez :

« Étant donné que cette entreprise commune affecte fondamentalement le paysage concurrentiel du marché des télécommunications de l'UE et concerne des millions de citoyens de l'UE, j'estime que l'intérêt public à la transparence l'emporte clairement sur toute éventuelle allégation de confidentialité commerciale, conformément aux principes établis par la Cour de justice de l'Union européenne. »

Toutefois, ainsi que la jurisprudence l'a confirmé à plusieurs reprises, des considérations d'ordre purement général, telles que celles exposées dans votre demande, ne sauraient servir à établir que l'intérêt public est particulièrement pressant et, partant, de nature à primer la nécessité de protéger les enquêtes de la Commission et les intérêts commerciaux des entreprises. Voir à cet égard les points 156 à 159 de l'arrêt de la Cour de justice du 21 septembre 2010 dans l'affaire C-514/07, Suède e.a./API et Commission, ainsi que les points 68 à 71 de l'arrêt du Tribunal du 5 octobre 2022 dans l'affaire T-214/21, Múka/Commission européenne.

En conséquence, l'intérêt supérieur en l'espèce réside dans la protection de l'efficacité des enquêtes de la Commission en matière de concentrations et des intérêts commerciaux des entreprises concernées.

4. ACCÈS PARTIEL

Conformément à l'article 4, paragraphe 6, du règlement 1049/2001, j'ai également examiné la possibilité d'accorder un accès partiel à des parties du document concerné.

Une partie du formulaire CO auquel vous avez demandé l'accès est déjà accessible au public. Ce document correspond à la section 1.2 du formulaire CO dans l'affaire COMP/M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV, publiée sur le site internet de la Commission consacré à la concurrence, dans le registre public des affaires sous le numéro d'affaire COMP/M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV, que vous pouvez consulter au lien suivant : <https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/M.10815>.

Je vous renvoie dès lors à ce lien accessible au public, conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement 1049/2001.

En revanche, s'agissant des autres parties du document demandé présenté par les parties notifiantes, la présomption générale reconnue par la Cour de justice dans l'affaire Odile Jacob s'applique. L'accès à ces autres parties du document ne sera donc pas accordé.

Quant aux autres documents, après les avoir examinés attentivement, je constate qu'un accès partiel peut être accordé.

Un certain nombre de documents auxquels vous avez demandé l'accès sont déjà partiellement accessibles au public. Ces documents ont été publiés au lien suivant : <https://>

competition-cases.ec.europa.eu/cases/M.10815. Je vous renvoie dès lors à ces sources publiques.

5. VOIES DE RECOURS

Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001, vous avez le droit de présenter une demande confirmative invitant la Commission à réexaminer la présente position.

Une telle demande confirmative doit être adressée au secrétariat général de la Commission dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la présente lettre. Vous pouvez l'introduire

par courrier postal, à l'adresse suivante :

European Commission Secretariat-General

Transparency, Document Management & Access to Documents (SG.C.1) BERL 7/076

B-1049 Bruxelles

ou par courrier électronique à : sg-acc-doc@ec.europa.eu.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée,

Signé électroniquement

Linsey MCCALLUM,

p.o. Anthony WHELAN

(1) [Règlement \(CE\) n° 1049/2001](#) relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 145 du 31.5.2001, p. 43

(2) [Règlement \(CE\) n° 139/2004 du Conseil](#) du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le règlement CE sur les concentrations), JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(3) Arrêt de la Cour de justice du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob SAS, C-404/10 P, EU:C:2012:393, point 123.

(4) Arrêt de la Cour de justice du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376.

(5) Arrêt de la Cour de justice du 29 juin 2010, Commission/Bavarian Lager, affaire C-28/08 P, EU:C:2010:378.

(6) Arrêt de la Cour de justice du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, EU:C:2010:541.

(7) Arrêt de la Cour de justice du 28 juin 2012, Commission/Agrofert Holding, C-477/10 P, EU:C:2012:394, point 59.

(8) Agrofert Holding, points 32 à 40.

(9) Voir l'arrêt du Tribunal du 28 mars 2017, Deutsche Telekom/Commission, T-201/15, EU:T:2017:224, points 44 et 45 ; voir également, par analogie, les arrêts Éditions Odile Jacob et Agrofert Holding y cités.

(10) Agrofert Holding, point 86.



EUROPEISKA KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORATET FÖR KONKURRENS
Generaldirektören (tillförordnad)

Bryssel den
COMP/C5/LC/(2025)/6534

Peter Ferenc
Via e-post: ask+request-16666-41fc8a8b@asktheeu.org

Ärende: EASE 2025/6534 – Er ansökan av den 10 december 2025 om tillgång till handlingar enligt [förordning \(EG\) nr 1049/2001](#) avseende ärende COMP/[M.10815](#) – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV

Bäste herr,

tack för Ert e-postmeddelande av den 10 december 2025, registrerat samma dag under ovan angivna referensnummer, avseende ärende COMP/[M.10815](#) – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV, i vilket Ni begär tillgång till handlingar i kommissionens ärendeakt i enlighet med [förordning \(EG\) nr 1049/2001](#) (1) ("förordning 1049/2001").

1. BERÖRDA HANDLINGAR

I Ert meddelande begär Ni tillgång till samtliga handlingar som ingår i GD Konkurrens administrativa akt avseende ärende COMP/M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV.

Ni begärde: "fullständig tillgång till alla handlingar som rör ärende M.10815 – Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone – gemensamt företag. I synnerhet ... till det fullständiga avtalet om det gemensamma företaget (icke maskerat), alla bilagor och ändringar av avtalet om det gemensamma företaget, aktieägaravtalet, styrnings- och verksamhetsreglerna för det gemensamma företaget, den fullständiga och icke maskerade versionen av kommissionens beslut, det formulär CO som parterna lämnat in, alla marknadsanalyser och interna bedömningar som utförts av GD COMP samt all korrespondens som utväxlats mellan GD COMP och de anmälade parterna avseende detta gemensamma företag".

De handlingar som Ni begär tillgång till ingår i akten i ett koncentrationsärende som rör en undersökning enligt EU:s koncentrationsförordning 139/2004 (2) ("koncentrationsförordningen").

Efter en noggrann prövning av Er ansökan mot bakgrund av förordning 1049/2001 har jag kommit fram till att de handlingar som Ni begär tillgång till omfattas av undantagen i artikel 4 i förordning 1049/2001. Tillgång till dessa handlingar måste därför nekas, med det undantag

som anges i avsnitt 4 (Delvis tillgång) nedan. Nedan följer den detaljerade bedömningen av tillämpningen av undantagen i artikel 4 i förordning 1049/2001.

2. TILLÄMPLIGA UNDANTAG

Artikel 4.2 första strecksatsen, skydd för affärsintressen

Artikel 4.2 tredje strecksatsen, skydd för syftet med utredningar

Enligt artikel 4.2 första strecksatsen i förordning 1049/2001 ska kommissionen vägra tillgång till en handling om ett utlämnande skulle undergräva skyddet för en fysisk eller juridisk persons affärsintressen.

Enligt artikel 4.2 tredje strecksatsen i förordning 1049/2001 ska kommissionen vägra tillgång till en handling om ett utlämnande skulle undergräva skyddet för syftet med inspektioner, utredningar och revisioner.

I sin dom i mål C-404/10 P kommissionen/Odile Jacob (3) slog domstolen fast att det, vid tolkningen av undantagen i artikel 4.2 första och tredje strecksatserna i förordning 1049/2001, finns en allmän presumtion för att ett utlämnande av handlingar som utväxlats mellan kommissionen och de anmälade och andra (tredje) parterna i koncentrationsförfaranden i princip undergräver såväl skyddet för de berörda företagens affärsintressen som skyddet för syftet med den utredning som är knuten till koncentrationsförfarandet.

Domstolen slog fast att förordning 1049/2001, i analogi med rättspraxis i målen TGI (4), Bavarian Lager (5) och API (6), ska tolkas och tillämpas på ett sätt som är förenligt och samstämmigt med andra särskilda bestämmelser om tillgång till information. Domstolen hänvisade särskilt till koncentrationsförordningen och underströk att denna inte bara reglerar ett särskilt område av unionsrätten, utan också syftar till att säkerställa att tystnadsplikten iakttas och dessutom har samma hierarkiska ställning som förordning 1049/2001 (så att ingen av dessa båda regelverk har företräde framför den andra). Domstolen konstaterade att om handlingar från akter i koncentrationsärenden skulle lämnas ut enligt förordning 1049/2001 till andra personer än dem som har rätt till tillgång enligt koncentrationslagstiftningen, skulle det system som inrättats genom dessa bestämmelser undergrävas. I detta avseende slog domstolen fast att denna presumtion gäller oberoende av om ansökan om tillgång avser koncentrationsförfaranden som redan har avslutats eller förfaranden som pågår.

I målet Agrofert (7) erkände domstolen att allmänna presumtioner mot utlämnande är tillämpliga på koncentrationsförfaranden, eftersom den lagstiftning som reglerar dessa förfaranden också innehåller stränga regler om behandlingen av uppgifter som erhållits eller fastställts inom ramen för sådana förfaranden. Ett utlämnande av sådana handlingar skulle undergräva det system av förfaranderegler som inrättats genom koncentrationsförordningen, och i synnerhet reglerna om tystnadsplikt och tillgång till akten.

Såsom domstolen slog fast i målet Agrofert (8) kan en handling som inte är tillgänglig inom ramen för "förfarandet för tillgång till akten" inte göras tillgänglig för allmänheten enligt förordning 1049/2001. I huvudsak eftersträvar koncentrationsförordningen och förordning 1049/2001 olika mål, men de ska tolkas och tillämpas samstämmigt. Bestämmelserna om tillgång till akten i koncentrationsförordningen syftar också till att säkerställa att

tystnadsplikten iakttas och har samma hierarkiska ställning som förordning 1049/2001 (så att ingen av dessa båda regelverk har företräde framför den andra).

Fysiska och juridiska personer som lämnar uppgifter inom ramen för koncentrationsförordningen har berättigade förväntningar på att – bortsett från offentliggörandet av avsnitt 1.2 i formulär CO och av det slutliga beslutet rensat från affärshemligheter och andra konfidentiella uppgifter – de uppgifter som de lämnar till kommissionen obligatoriskt eller frivilligt enligt koncentrationsförordningen inte kommer att lämnas ut.

Det ska noteras att den allmänna presumption mot utlämnande som redovisats ovan är tillämplig även på fall där utredningen redan har avslutats. Utsikten att känsliga uppgifter om de berörda företagens ekonomiska verksamhet offentliggörs efter det att ett förfarande avslutats kan negativt påverka företagens vilja att samarbeta medan ett sådant förfarande pågår. (9)

Företag har ett berättigat affärsintresse av att förhindra att tredje man får tillgång till strategisk information om deras väsentliga, särskilt ekonomiska, intressen och om driften eller utvecklingen av deras verksamhet. Dessutom är de bedömningar som kommissionen gjort och som återfinns i dess handlingar affärskänsliga.

De handlingar som Ni begär, såsom de angetts ovan, ingår i akten i ett konkurrensärende, har inte offentliggjorts och är kända endast för ett begränsat antal personer. I synnerhet innehåller de handlingar som Ni begär tillgång till affärs- och marknadskänslig information om de berörda företagens verksamhet, vars offentliggörande skulle undergräva deras affärsintressen. Denna information rör i synnerhet affärsstrategier. Ett utlämnande av dessa handlingar skulle kunna medföra allvarlig skada för företagens affärsintressen.

Företagen har också ett berättigat intresse av att uppgifterna används endast för ändamålen med kommissionens förfaranden vid tillämpning av koncentrationsförordningen. Det är av detta skäl som artikel 17.1 i koncentrationsförordningen föreskriver att uppgifter som inhämtats med stöd av utredningsbefogenheterna i denna förordning endast får användas för det ändamål för vilket de inhämtats, nämligen kommissionens administrativa förfarande och domstolsprövningen av det beslut som följer av detta förfarande.

Vidare får enligt artikel 17.2 i koncentrationsförordningen uppgifter som omfattas av tystnadsplikt och som lämnats till kommissionen enligt den förordningen inte lämnas ut.

Syftet med dessa undantag är att skydda kommissionens förmåga att säkerställa att företagen fullgör sina skyldigheter enligt unionsrätten. För ett effektivt genomförande av utredningar är det av yttersta vikt att kommissionens utredningsstrategi, de preliminära bedömningarna av ärendet och planeringen av processuella åtgärder förblir konfidentiella.

Kommissionens noggranna iakttagande av sina skyldigheter på detta område har hittills skapat ett klimat av ömsesidigt förtroende mellan kommissionen och företagen, i vilket de senare har samarbetat genom att förse kommissionen med de uppgifter som är nödvändiga för dess utredningar. Att tillgripa formella beslut om begäran om upplysningar (under hot om sanktioner) eller fall av motstånd mot inspektioner är i själva verket sällsynt.

Under dessa omständigheter skulle ett utlämnande, trots det skydd som ges genom de ovannämnda förordningarna, leda till en situation där de företag som är föremål för utredning, liksom potentiella uppgiftslämnare och klagande, skulle förlora förtroendet för kommissionens tillförlitlighet och för den korrekta handläggningen av konkurrensakterna. Dessa parter skulle då vara ovilliga att samarbeta med kommissionen och skulle begränsa sitt samarbete till ett minimum. Detta skulle i sin tur äventyra kommissionens auktoritet och leda till en situation där kommissionen inte skulle kunna fullgöra sin uppgift att tillämpa EU:s konkurrensrätt på ett korrekt sätt. Följaktligen skulle syftet med koncentrationsförfarandena och, underförstått, en effektiv tillämpning av EU:s konkurrensregler undergrävas.

Härav följer att de begärda handlingarna omfattas av en allmän presumtion mot utlämnande av handlingar i akter i koncentrationsärenden.

Mot bakgrund av det ovan anförda omfattas de begärda handlingarna av undantaget i artikel 4.2 första och tredje strecksatserna i förordning 1049/2001.

Den allmänna presumtion som erkänts i den åberopade rättspraxisen utesluter inte möjligheten att visa att vissa handlingar, vilkas utlämnande begärs, inte omfattas av denna presumtion. Ni har emellertid inte visat detta i Er ansökan.

3. ÖVERVÄGANDE ALLMÄNINTRESSE AV UTLÄMNANDE

Enligt artikel 4.2 i förordning 1049/2001 ska undantaget från rätten till tillgång som anges i den artikeln inte tillämpas om det finns ett övervägande allmänintresse av att de begärda handlingarna lämnas ut. För att ett övervägande allmänintresse av utlämnande ska föreligga måste detta intresse för det första vara allmänt (till skillnad från sökandens privata intressen) och för det andra vara övervägande, det vill säga i förevarande fall väga tyngre än det intresse som skyddas enligt artikel 4.2 första och tredje strecksatserna i förordning 1049/2001.

Enligt domen *Agrofert* (10) utesluter de ovannämnda allmänna presumtionerna inte sökandens rätt att visa att det föreligger ett övervägande allmänintresse som motiverar att den begärda handlingen lämnas ut.

I Er ansökan anger Ni följande:

"Eftersom detta gemensamma företag i grunden påverkar konkurrenssituationen på EU:s telekommarknad och berör miljontals EU-medborgare, anser jag att allmänintresset av öppenhet klart väger tyngre än eventuella påståenden om affärshemlighet, i enlighet med de principer som fastställts av Europeiska unionens domstol."

Såsom emellertid upprepade gånger har bekräftats i rättspraxis kan överväganden av rent allmän karaktär, såsom de som anges i Er ansökan, inte användas för att visa att allmänintresset är särskilt trängande och därmed ägnat att väga tyngre än behovet av att skydda kommissionens utredningar och företagens affärsintressen. Se i detta avseende punkterna 156–159 i domstolens dom av den 21 september 2010 i mål C-514/07, *Sverige m.fl./API och kommissionen*, samt punkterna 68–71 i tribunalens dom av den 5 oktober 2022 i mål T-214/21, *Múka/Europeiska kommissionen*.

Följaktligen ligger det övervägande intresset i förevarande fall i att skydda effektiviteten hos kommissionens koncentrationsutredningar och de berörda företagens affärsintressen.

4. DELVIS TILLGÅNG

I enlighet med artikel 4.6 i förordning 1049/2001 har jag även prövat möjligheten att bevilja delvis tillgång till delar av den berörda handlingen.

En del av det formulär CO som Ni begärde tillgång till är redan offentligt tillgänglig. Denna handling motsvarar avsnitt 1.2 i formulär CO i ärende COMP/M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV, som offentliggjorts på kommissionens konkurrenswebbplats, i det offentliga ärenderegistret under ärendenummer COMP/M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV, och som Ni kan ta del av via följande länk: <https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/M.10815>.

Jag hänvisar Er därför till denna offentligt tillgängliga länk i enlighet med artikel 10.2 i förordning 1049/2001.

Vad däremot gäller de återstående delarna av den begärda handling som lämnats in av de anmälade parterna är den allmänna presumtion som domstolen erkänt i målet Odile Jacob tillämplig. Tillgång till dessa återstående delar av handlingen kommer därför inte att beviljas.

Vad gäller de övriga handlingarna konstaterar jag, efter en noggrann prövning av dem, att delvis tillgång kan beviljas.

Ett antal handlingar som Ni begärde tillgång till är redan delvis offentligt tillgängliga. Dessa handlingar har offentliggjorts via följande länk: <https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/M.10815>. Jag hänvisar Er därför till dessa offentliga källor.

5. RÄTTSMEDEL

I enlighet med artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1049/2001 har Ni rätt att ge in en bekräftande ansökan med begäran om att kommissionen omprövar denna ståndpunkt.

En sådan bekräftande ansökan ska ställas till kommissionens generalsekretariat inom 15 arbetsdagar från mottagandet av denna skrivelse. Ni kan ge in den

per post till:

European Commission Secretariat-General

Transparency, Document Management & Access to Documents (SG.C.1) BERL 7/076

B-1049 Bruxelles

eller via e-post till: sg-acc-doc@ec.europa.eu.

Med vänlig hälsning

Elektroniskt undertecknat

Linsey MCCALLUM,

p.o. Anthony WHELAN

-
- (1) [Förordning \(EG\) nr 1049/2001](#) om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar, EGT L 145, 31.5.2001, s. 43
- (2) [Rådets förordning \(EG\) nr 139/2004](#) av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (EG:s koncentrationsförordning), EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.
- (3) Domstolens dom av den 28 juni 2012, kommissionen/Éditions Odile Jacob SAS, C-404/10 P, EU:C:2012:393, punkt 123.
- (4) Domstolens dom av den 29 juni 2010, kommissionen/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376.
- (5) Domstolens dom av den 29 juni 2010, kommissionen/Bavarian Lager, mål C-28/08 P, EU:C:2010:378.
- (6) Domstolens dom av den 21 september 2010, Sverige m.fl./API och kommissionen, C-514/07 P, C-528/07 P och C-532/07 P, EU:C:2010:541.
- (7) Domstolens dom av den 28 juni 2012, kommissionen/Agrofert Holding, C-477/10 P, EU:C:2012:394, punkt 59.
- (8) Agrofert Holding, punkterna 32–40.
- (9) Se tribunalens dom av den 28 mars 2017, Deutsche Telekom/kommissionen, T-201/15, EU:T:2017:224, punkterna 44 och 45; se även analogt domarna Éditions Odile Jacob och Agrofert Holding som anges där.
- (10) Agrofert Holding, punkt 86.